

Côte d'Ivoire

Décret Portant Règlementation de l'Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique, 2016

Décret 864 de 2016

Législation en vigueur au 18 Juillet 2023

Il peut y avoir eu des mises à jour depuis la création de ce fichier.

PDF créé le 6 Décembre 2025 à 08:13.

Dernière vérification des mises à jour de la collection : 18 Mars 2025.

Voir en ligne



A propos de cette collection

La législation de cette collection a été reproduite telle qu'elle a été imprimée à l'origine dans le Journal officiel, avec une mise en forme améliorée et des erreurs typographiques mineures corrigées. Tous les amendements ont été appliqués directement au texte et annotés. Une version numérisée du journal officiel original de chaque texte de loi (y compris les amendements) est disponible pour référence.

www.laws.africa

info@laws.africa

FRBR URI: /akn/ci/act/decree/2016/864/fra@2023-07-18

Il n'existe aucun droit d'auteur sur le contenu législatif de ce document.

Cette copie PDF est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Partagez-la largement et librement.

Décret Portant Règlementation de l'Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique, 2016
(Décret 864 de 2016)

Contenu

Titre premier – Dispositions générales	1
Chapitre premier – Objet et champ d'application du décret	1
Article premier	1
Article 2	1
Chapitre 2 – Définitions	1
Article 3	1
Titre II – Règles communes à l'usage des voies ouvertes à la circulation publique	4
Chapitre premier – La conduite et le conducteur	4
Section première – Généralités sur la conduite et le conducteur	4
Article 4	4
Article 5	4
Article 6	4
Article 7	5
Article 8	5
Article 9	5
Article 10	5
Article 11	5
Section 2 – Vitesse	5
Article 12	5
Article 13	6
Section 3 – Croisements et dépassements	6
Article 14	6
Article 15	6
Article 16	6
Article 11	6
Article 18	7
Article 19	7
Article 20	7
Article 21	7
Article 22	7
Article 23	7
Article 24	7
Article 25	8

Section 4 – Intersections de routes, priorité de passage	8
Article 26	8
Article 27	8
Article 28	8
Article 29	8
Article 30	9
Article 31	9
Article 32	9
Article 33	9
Article 34	9
Article 35	9
Section 5 – Voies ferrées sur routes	9
Article 36	9
Article 37	10
Chapitre 2 – Le véhicule	10
Section première – Emploi des avertisseurs	10
Article 38	10
Article 39	10
Article 40	10
Article 41	10
Article 42	10
Section 2 – Stationnement	11
Article 43	11
Article 44	11
Article 45	11
Article 46	11
Section 3 – Usage de l'éclairage et de la signalisation des véhicules	11
Article 47	11
Article 48	11
Article 49	12
Chapitre 3 – Règles de sécurité routière	12
Section première – Signalisation	12
Article 50	12
Section 2 – Barrière de pluie	12
Article 51	12

Section 3 – Passage des ponts	12
Article 52	12
Chapitre 4 – Règles de circulation routière	13
Section première – Usage des voies à circulation spécialisée et circulation sur les autoroutes	13
Article 53	13
Article 54	13
Article 55	13
Article 56	13
Article 57	14
Article 58	14
Article 59	14
Section 2 – Circulation d'ensembles de véhicules comprenant une ou plusieurs remorques	14
Article 60	14
Section 3 – Transports exceptionnels	15
Article 61	15
Article 62	15
Article 63	15
Section 4 – Courses et épreuves sportives	15
Article 64	15
Titre III – Dispositions spéciales aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus, et aux ensembles de véhicules	15
Chapitre premier	15
Section première – Poids et bandages	15
Article 65	15
Article 66	16
Article 67	16
Article 68	16
Article 69	17
Article 70	17
Article 71	17
Section 2 – Gabarit des véhicules	17
Article 72	17
Article 73	18
Article 74	18
Section 3 – Dimensions du chargement	18

Article 75	18
Article 76	18
Article 77	18
Article 78	19
Section 4 – Organes moteurs	19
Article 79	19
Article 80	19
Article 81	19
Section 5 – Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse	19
Article 82	19
Article 83	19
Article 84	19
Article 85	19
Article 86	20
Article 87	20
Article 88	20
Article 89	20
Section 6 – Freinage	20
Article 90	20
Article 91	20
Article 92	20
Section 7 – Eclairage et signalisation	21
Article 93	21
Article 94	21
Article 95	21
Article 96	21
Article 97	21
Article 98	21
Article 99	22
Article 100	22
Article 101	22
Article 102	22
Article 103	22
Article 104	22
Section 8 – Signaux d'avertissement	23

Article 105	23
Section 9 – Plaques et inscriptions	23
Article 106	23
Article 107	23
Article 108	23
Article 109	24
Article 110	24
Article 111	24
Section 10 – Conditions d'attelage des remorques et semi-remorques	24
Article 112	24
Section 11 – Aménagement des véhicules automobiles et remorques, véhicules de transport en commun de personnes et transport de produits dangereux	24
Article 113	24
Article 114	25
Article 115	25
Chapitre 2 – Règles administratives	25
Section première – Réception	25
Article 116	25
Article 117	26
Article 118	26
Article 119	26
Section 2 – Immatriculation	26
Article 120	26
Article 121	26
Section 3 – Post-immatriculation	27
Article 122	27
Article 123	28
Article 124	28
Article 125	28
Article 126	28
Article 127	28
Article 128	28
Section 4 – Visites techniques des véhicules	29
Article 129	29
Article 130	29

Section 5 – Permis de conduire	29
Article 131	29
Article 132	29
Article 133	29
Article 134	30
Article 135	30
Article 136	31
Article 137	31
Article 138	31
Article 139	31
Article 140	31
Article 141	31
Article 142	32
Article 143	32
Article 144	32
Article 145 (nouveau)	32
Article 146	33
Article 147	33
Section 6 – Contrôle routier	33
Article 148	33
Article 149	33
Article 150 (nouveau)	34
Titre IV – Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels des travaux publics et à certains engins spéciaux	34
Chapitre premier – Règles techniques	34
Section premier – Poids et bandages	34
Article 151	34
Article 152	35
Article 153	35
Section 2 – Gabarit	35
Article 154	35
Article 155	35
Article 156	35
Section 3 – Dimensions du chargement	36
Article 157	36

Section 4 – Organes moteurs	36
Article 158	36
Section 5 – Organes de manœuvres, de direction et de visibilité	36
Article 159	36
Section 6 – Freinage	36
Article 160	36
Section 7 – Eclairage et signalisation	36
Article 161	36
Article 162	37
Article 163	37
Article 164	37
Article 165	37
Section 8 – Signaux d'avertissement	37
Article 166	37
Section 9 – Plaques et inscriptions	38
Article 167	38
Article 168	38
Article 169	38
Article 170	38
Article 171	38
Section 10 – Conditions d'attelage des remorques	38
Article 172	38
Section 11 – Vitesse	38
Article 173	38
Chapitre 2 – Règles administratives	39
Section première – Réception	39
Article 174	39
Section 2 – Immatriculation	39
Article 175	39
Article 176	39
Article 177	39
Section 3 – Conduite des tracteurs agricoles	39
Article 178	39
Section 4 – Engins spéciaux	39
Article 179	39

Titre V – Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques	40
Chapitre premier – Règles techniques	40
Section première – Bandages	40
Article 180	40
Section 2 – Dimensions du chargement	40
Article 181	40
Section 3 – Organes moteurs	40
Article 182	40
Section 4 – Organes de manœuvre, de direction et de visibilité	40
Article 183	40
Section 5 – Freinage	40
Article 184	40
Section 6 – Eclairage et signalisation	41
Article 185	41
Article 186	41
Article 187	41
Article 188	41
Article 189	41
Section 7 – Signaux d'avertissement	41
Article 190	41
Section 8 – Plaques et inscriptions	41
Article 191	41
Article 192	42
Chapitre 2 – Règles administratives	42
Section première – Réception	42
Article 193	42
Section 2 – Immatriculation	42
Article 194	42
Section 3 – Permis de conduire	42
Article 195	42
Section 4 – Contrôle routier	42
Article 196	42
Titre VI – Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs ou à leurs remorques	43
Chapitre premier – Règles de circulation	43

Article 197	43
Article 198	43
Article 199	43
Article 200	43
Article 201	43
Chapitre 2 – Règles techniques	44
Section première – Freinage	44
Article 202	44
Section 2 – Eclairage	44
Article 203	44
Article 204	44
Article 205	44
Section 3 – Signaux d'avertissement	44
Article 206	44
Section 4 – Plaques	44
Article 207	44
Section 5 – Réception des cyclomoteurs	45
Article 208	45
Chapitre 3 – Contrôle routier	45
Article 209	45
Titre VII – Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras	45
Chapitre premier – Principes de circulation	45
Section première – Nombre d'animaux d'un attelage	45
Article 210	45
Article 211	45
Article 212	45
Section 2 – Groupement de véhicules	46
Article 213	46
Article 214	46
Article 215	46
Chapitre 2 – Règles techniques	46
Section première – Bandages	46
Article 216	46
Article 217	46
Section 2 – Gabarit	46

Article 218	46
Section 3 – Dimensions du chargement	47
Article 219	47
Section 4 – Freinage	47
Article 220	47
Section 5 – Eclairage et signalisation	47
Article 221	47
Article 222	47
Article 223	48
Article 224	48
Article 225	48
Titre VIII – Dispositions spéciales applicables aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés	48
Chapitre premier – Piétons	48
Article 226	48
Article 227	48
Article 228	48
Article 229	49
Chapitre 2 – Troupeaux d'animaux isolés ou en groupe	49
Article 230	49
Article 231	49
Article 232	49
Titre IX – Dispositions spéciales applicables aux transporteurs de bois en grume	49
Article 233	49
Titre X – Enseignement de la conduite des véhicules à moteur	50
Chapitre premier – Établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur	50
Article 234	50
Chapitre 2 – Moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur	50
Article 235	50
Titre XI – Immobilisation, mise en fourrière et retrait de la circulation de certains véhicules	50
Chapitre premier – Immobilisation	50
Article 236	50
Article 237	50
Article 238	51
Article 239	51
Article 240	51

Article 241	51
Article 242	51
Article 243	52
Article 244	52
Article 245	52
Chapitre 2 – Mise en fourrière	53
Article 246 (nouveau)	53
Article 247	53
Article 248	54
Article 249	54
Article 250	54
Article 251	55
Article 252	55
Chapitre 3 – Retrait de la circulation	55
Article 253	55
Article 254	55
Article 255	55
Titre XII – Dispositions pénales	56
Article 256 (nouveau)	56
Article 257 (nouveau)	57
Article 258 (nouveau)	58
Article 258 Bis	59
Titre XIII – Dispositions diverses, transitoires et finales	59
Article 259	59
Article 260	59
Article 261	60
Article 262	60
Article 263	60
Article 264	60
Annexe au Décret N° 2022-631 du 3 Août 2022 Modifiant le Décret N° 2016-864 du 3 Novembre 2016 Portant Règlementation de l'Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique	60

Côte d'Ivoire

Décret Portant Règlementation de l'Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique, 2016

Décret 864 de 2016

Acceptée 3 Novembre 2016

Date de commencement inconnue

[Ceci est la version de ce document à 18 Juillet 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 18 Mars 2025.]

[Modifié par [Décret Modifiant l'Article 150 du Décret N° 2016-864 du 3 Novembre 2016 Portant Règlementation de l'Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique, 2021 \(Décret 446 de 2021\)](#) le 11 Octobre 2021]

[Modifié par [Décret Modifiant le Décret N° 2016-864 du 3 Novembre 2016 Portant Règlementation de l'Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique, 2022 \(Décret 631 de 2022\)](#) le 28 Novembre 2022]

[Modifié par: décret n° 2021-446 du 08 septembre 2021; décret n° 2022-631 du 03 août 2022]

Titre premier

Dispositions générales

Chapitre premier

Objet et champ d'application du décret

Article premier

Le présent décret a pour objet de réglementer l'usage des voies ouvertes à la circulation publique.

Article 2

Sous réserve des dispositions des conventions, traités ou accords internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est partie, le présent décret est applicable à toute personne physique, aux personnes morales de droit public ou privé intervenant directement ou indirectement en matière de transport routier, aux usagers des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi qu'aux activités préalables ou à celles qui résultent dudit usage ou en sont la conséquence.

Chapitre 2

Définitions

Article 3

Au sens du présent décret, on entend par:

- **acteur de circulation**, toute personne qui assume un rôle particulier en matière d'usage des voies ouvertes à la circulation publique, afin de se déplacer d'un point à un autre. Sont considérés comme acteurs de circulation, notamment les piétons, les passagers et les conducteurs de véhicules automoteurs et sans moteur, les motocyclistes, les cyclistes, les accompagnateurs;
- **agglomération**, tout groupement d'immeubles bâtis, rapprochés sinon contigus, bordant l'un ou l'autre côté de la route et lui donnant l'aspect d'une rue;

- **auto-école**, tout établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur qui assure la formation des candidats au permis de conduire et le recyclage des conducteurs automobiles;
- **autorité de Circulation routière**, toute autorité publique ou fonctionnaire public qui est investi du pouvoir d'établir des règles de circulation, d'assurer l'application de celles-ci ainsi que de celles émanant d'autorités hiérarchiquement supérieures, de constater et de poursuivre les infractions aux règles de la circulation routière et d'appliquer les sanctions appropriées;
- **autoroute**, une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, ne desservant pas les propriétés riveraines et qui:
 - a - sauf en des points singuliers ou à titre temporaire comporte, pour les deux sens de circulation, des chaussées distinctes, séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou exceptionnellement, par d'autres moyens;
 - b - ne croise ni route, ni voie de chemin de fer, ni de chemin pour la circulation des piétons;
 - c - est spécialement signalée comme étant une autoroute;
- **bande d'arrêt d'urgence**, toute zone dégagée de tout obstacle, sur une autoroute notamment, généralement bordée à l'extérieur d'une partie non roulable engazonnée. Elle est spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité, l'arrêt ou le stationnement des véhicules; '
- **charge utile d'un véhicule**, le poids de son chargement, y compris le poids du conducteur et de toutes personnes transportées en même temps;
- **chaussée**, la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules;
- **conducteur**, toute personne qui assure la direction d'un véhicule y compris les cycles, guide des animaux de trait, de charge, de selle, des troupeaux sur une route, ou qui en a la maîtrise effective;
- **cortège officiel**, tout véhicule ou tout ensemble de véhicules qui accompagne en procession le véhicule automobile d'une autorité publique dans l'exercice de ses fonctions;
- **cycle**, tout engin qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes à l'aide de pédales ou de manivelles;
- **cyclomoteur**, tout cycle pourvu d'un dispositif automoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm³. Il est assimilé à un véhicule automobile;
- **dépassement**, toute manœuvre par laquelle un véhicule se met devant un autre véhicule qui le précède sur la même voie d'une chaussée;
- **ensemble de véhicules couplés ou articulés**, l'ensemble formé par un véhicule tracteur et une ou plusieurs remorques attelées à ce véhicule;
- **intersection**, le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées;
- **machine agricole automotrice**, tout appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à une exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 25 km par heure en palier. Toute machine agricole automotrice dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l'application du présent décret;
- **machines et appareils agricoles**, tous appareils déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel;
- **matériels de travaux publics**, tous matériels spécialement conçus pour les besoins d'une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur route de marchandises ou de personnes. Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l'application du présent décret;

- **motocyclette**, tout véhicule à deux roues pourvu d'un moteur thermique d'une cylindrée supérieure à 125 cm³. L'adjonction d'un side-car amovible ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de celle-ci;
- **passage à niveau**, toute intersection au même niveau d'une rue ou d'une route avec la voie ferrée;
- **permis de conduire**, le titre délivré après un examen approprié, par l'autorité administrative compétente ou la personne déléguée par ses soins, à une personne pour conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules;
- **piste**, une route sommairement aménagée sur laquelle la circulation peut être soit interrompue pendant certaines périodes de l'année, soit soumise à des règles spéciales;
- **poids en charge d'un véhicule**, le poids du véhicule en ordre de marche ou poids à vide, augmenté du poids de son chargement, y compris le poids du conducteur et de toutes personnes transportées en même temps;
- **poids à vide d'un véhicule**, le poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule;
- **poids total autorisé en charge ou PTAC**, le poids total maximal d'un véhicule chargé pour son utilisation sur la voie publique, déclaré admissible par l'autorité compétente;
- **poids total roulant autorisé ou PTR**, le poids total maximal d'un ensemble de véhicules chargé pour son utilisation sur la voie publique, déclaré admissible par l'autorité compétente;
- **pont**, toute infrastructure destinée à contourner des obstacles naturels comme des rivières, des vallées, des lacs et bras de mer, et des obstacles artificiels tels que les voies ferrées ou les routes, afin de joindre des chemins de voyageurs, d'animaux et de marchandises;
- **produits dangereux**, tous matériaux nocifs lors de la fabrication, la manipulation, le transport, le stockage ou l'utilisation, qui peuvent produire ou libérer des poussières, des fumées, des gaz, des liquides, des vapeurs ou des fibres infectieux, irritants, inflammables, explosifs, corrosifs, asphyxiants, toxiques ou de nature dangereuse, ou des radiations ionisantes, en quantités qui peuvent affecter la santé des personnes qui entrent en contact avec eux, ou qui causent des dommages matériels;
- **remorque**, tout véhicule destiné à être attelé à une automobile;
- **route**, toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules;
- **semi-remorque**, toute remorque sans essieu avant, accouplée;
- de telle manière qu'une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu'une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur;
- **système de gestion intégrée des activités liées au transport routier**, la plateforme technologique qui centralise et partage avec les acteurs du secteur du transport routier, personnes physiques ou morales de droit public ou privé, en fonction du niveau d'accès respectif de chacun, les données fournies par ceux-ci, en vue de constituer une base de données informatiques unifiée de l'ensemble des activités liées à ce secteur;
- **tracteur agricole**, un véhicule automoteur spécialement conçu pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière. Est exclu de cette définition tout véhicule automoteur aménagé en vue du transport du personnel ou de marchandises et celui dont la vitesse instantanée de marche peut excéder par construction 27km par heure en palier;
- **tricycle à moteur et quadricycle à moteur**, respectivement tous véhicules à trois ou à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kg et pourvus d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 cm³;

- **trolleybus**, tout bus électrique, alimenté par deux câbles supérieurs d'où il prend son énergie électrique par deux crochets, monté sur pneus et n'utilisant pas de voies spéciales ou de rails sur la chaussée;
- **véhicule**, tout engin mobile qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre.
- **véhicules et appareils remorqués**, toutes remorques et semi-remorques agricoles attelées à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d'une exploitation agricole, pour le service de cette dernière ou servant éventuellement au transport du personnel de cette exploitation;
- **véhicule articulé**, toute automobile accouplée d'une semi-remorque;
- **véhicule automobile ou automobile**, tout véhicule pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur la route par ses moyens propres, autre que les véhicules qui se déplacent sur rail ou sont reliés à un conducteur électrique, servant normalement au transport de personnes ou de marchandises. Ne sont pas considérés, comme automobiles, les cycles;
- **vélomoteur**, tout véhicule à deux roues pourvu d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 cm³ et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur. L'adjonction d'un side-car amovible ou d'une remorque à un vélomoteur ne modifie pas la classification de celui-ci;
- **voie**, l'une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules;
- **voie ferrée**, toute infrastructure conçue pour les véhicules ferroviaires sur rails, avec priorité sur les autres voies.

Titre II

Règles communes à l'usage des voies ouvertes à la circulation publique

Chapitre premier

La conduite et le conducteur

Section première – Généralités sur la conduite et le conducteur

Article 4

Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés circulant sur la voie ouverte à la circulation publique doit avoir un conducteur.

Article 5

Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés doivent avoir un conducteur.

Article 6

Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Aucune restriction ou gêne, notamment à ses possibilités de mouvement et à son champ de vision ne doit entraver lesdites manœuvres, en raison du nombre ou de la position des passagers, des objets transportés ou de l'apposition d'objet non transparent sur les vitres.

Article 7

Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes.

Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée.

Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur ne peut franchir cette dernière si elle se trouve immédiatement à sa gauche. Il peut, au contraire, la franchir si la ligne discontinue se trouve immédiatement à sa gauche.

Article 8

Tout conducteur, lorsqu'il s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule, doit préalablement s'assurer qu'il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers.

Article 9

Tout conducteur débouchant d'un immeuble en bordure de la route, ou d'une voie privée ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Il doit, en toutes circonstances, céder le passage aux véhicules circulant sur la route.

Article 10

Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires, de forces de police ou d'un cortège en marche.

En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total en charge dépasse 3 500 kg ou dont la longueur dépasse 12 mètres, se suivent à la même vitesse, un intervalle d'au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d'eux.

Article 11

Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument établi sur la chaussée, une place, ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule doit être contourné par la droite.

Section 2 – Vitesse

Article 12

Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule. Il doit régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, et réduire celle-ci notamment:

- lors de la traversée des agglomérations;
- lors de l'approche d'établissements scolaires ou universitaires;
- lorsque la route ne lui apparaît pas libre;
- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes;
- dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations, aux carrefours et à l'approche du sommet des côtes;

- lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons, civils ou militaires en marche ou d'un convoi à l'arrêt;
- lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux.

Article 13

Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée par les dispositions réglementaires.

Cette prescription n'est pas applicable aux conducteurs de véhicules des services de Police ou de Gendarmerie, ni à ceux des véhicules de secours ou de lutte contre l'incendie, lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni aux véhicules circulant en cortège officiel.

La prescription mentionnée à l'alinéa 1 du présent article ne s'applique pas également à tout conducteur d'ambulance lorsqu'il se rend sur le lieu d'un accident de la voie publique où en tout autre lieu où son intervention est requise en vue de transporter des blessés ou plus généralement des malades.

Section 3 – Croisements et dépassements

Article 14

Les croisements des véhicules s'effectuent à droite et les dépassements à gauche dans le sens de la marche, sauf exception prévue à l'article 18 ci-après.

Article 15

Tout conducteur doit en marche normale maintenir son véhicule sur la partie droite de la chaussée et serrer à droite lorsqu'un usager de la route arrive en sens inverse ou s'apprête à le dépasser, ainsi que dans tous les cas où la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante.

Article 16

Avant tout dépassement, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il doit, en outre, en cas de nécessité et sous réserve des dispositions limitant l'usage des avertisseurs à l'intérieur des agglomérations, prévenir de son intention l'usager qu'il veut dépasser. Il doit se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher celui-ci. Il ne doit pas, en tout cas, s'en approcher latéralement à moins de 50 centimètres, s'il s'agit d'un véhicule automobile, et à moins de 1 mètre s'il s'agit d'un piéton, d'un cycle, d'un cavalier ou d'un animal.

Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la circulation en sens inverse.

Article 11

Dans le cas où un obstacle, constitué notamment par des travaux ou des véhicules à l'arrêt, obstrue l'une des voies de la chaussée et ne peut être contourné par la droite, le véhicule circulant sur la voie est tenu de laisser la priorité de passage aux véhicules circulant en sens inverse. Il ne doit dépasser l'obstacle par la gauche qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour les autres usagers et en maintenant son véhicule à droite autant que possible, dans le sens de sa marche.

[Attention: Numérotation comme à l'original.]

Article 18

Par exception aux dispositions prévues à l'article 14 du présent décret, le dépassement à droite d'un véhicule est autorisé lorsque son conducteur a signalé qu'il se disposait à tourner à gauche dans les conditions prévues à l'article 27 du présent décret.

Le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée doit s'effectuer à droite lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant.

Toutefois, le dépassement peut s'effectuer à gauche:

- sur les routes où la circulation est à sens unique;
- sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.

Article 19

Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train, un tramway ou un trolleybus à l'arrêt, pendant la montée ou la descente des voyageurs du côté où elle s'effectue.

Article 20

Lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante sur les chaussées ne comportant pas de voies matérialisées, notamment dans un virage ou au sommet d'une côte, le dépassement des véhicules autres que les cycles et cyclomoteurs est interdit et, la moitié gauche de la chaussée doit toujours être libre.

Tout dépassement est interdit aux traversées des voies ferrées non gardées et aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s'attache une priorité.

Il est interdit de dépasser sur des bermes, sous un tunnel, sur un pont à double sens de circulation avec une voie de chaque côté, dans un virage, sur des passages à niveau et aux carrefours non réglementés ou à l'approche de la crête d'une côte ou à un endroit indiqué par une signalisation.

Article 21

Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées, tout conducteur effectuant un dépassement doit s'abstenir d'emprunter la voie située pour lui la plus à gauche.

Article 22

Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement doit revenir sur la droite après, toutefois, s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

Article 23

Lorsqu'il est sur le point d'être dépassé, tout conducteur doit serrer immédiatement sur sa droite sans accélérer l'allure.

Article 24

Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, tout conducteur de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 8 mètres de longueur, remorque comprise, doit réduire sa vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures. Dans les mêmes cas, lorsqu'un véhicule des services de Police ou de Gendarmerie, de lutte contre l'incendie, de soins

d'urgence ou un fourgon funéraire annonce son approche par les signaux réglementaires, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule,

Article 25

Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article 88 du présent décret, doit signaler, par le dispositif prescrit au point 1 de l'article 103 du présent décret, qu'il a perçu l'avertissement du conducteur qui s'apprête à le dépasser.

Section 4 – Intersections de routes, priorité de passage

Article 26

Tout conducteur de véhicule s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, marcher à une allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche, à l'intérieur, sous réserve des agglomérations, des dispositions limitant l'usage de l'avertisseur.

Article 27

Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route ou à apporter un changement important dans son allure ou dans la direction de sa marche doit:

1. s'assurer qu'il peut effectuer sa manœuvre sans danger pour les autres usagers;
2. indiquer clairement son intention par un signal conforme aux dispositions de l'article 28 ci-après;
3. serrer le plus possible le bord de la chaussée, s'il a l'intention de quitter la route en tournant à droite, sauf si le tracé du virage, les dimensions du véhicule ou de son chargement l'en empêchent. Dans ce cas il ne doit manœuvrer qu'à une allure très modérée;
4. serrer le plus possible l'axe de la chaussée, à droite de cet axe, s'il a l'intention de quitter la route en tournant à gauche;
5. en aucun cas gêner les usagers venant en sens inverse.

Article 28

Tout conducteur d'un véhicule automobile doit faire un signal au moyen d'un indicateur de changement de direction pour annoncer son intention d'effectuer l'une des manœuvres prévues à l'article précédent.

Tout conducteur d'un véhicule automobile peut, en outre faire un signal clair au moyen du bras gauche en respectant les conventions suivantes:

- le bras gauche étendu horizontalement et immobile indique l'intention de tourner du côté où est le bras;
- le bras gauche dirigé vers le haut indique l'intention de tourner du côté opposé au bras;
- le bras gauche vers le bas indique l'intention de ralentir ou de s'arrêter.

Article 29

Tout conducteur de véhicule non pourvu d'indicateur de changement de direction est tenu de faire usage des signaux du bras gauche définis à l'article précédent.

Article 30

Les signaux prévus pour indiquer l'intention de tourner à gauche sont employés également pour indiquer éventuellement à l'usager qui suit l'intention, de dépasser, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret.

Article 31

Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes par des routes différentes, autre qu'un carrefour à sens-giratoire et en l'absence de toute signalisation, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.

Article 32

Tout véhicule, abordant un carrefour à sens giratoire, est tenu de céder le passage aux véhicules se trouvant dans l'anneau du carrefour.

Article 33

En dehors des agglomérations et par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie, est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.

Des décrets pris en Conseil des ministres déterminent les routes à grande circulation et les autoroutes.

Article 34

Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d'arrêt de sécurité à la limite de la chaussée abordée.

Il doit ensuite céder le passage-aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Ces intersections sont désignées, en dehors des agglomérations, par arrêté du ministre chargé des Infrastructures routières et du ministre chargé du Transport routier et à l'intérieur des agglomérations par le maire, après avis des services en charge des Infrastructures routières et du Transport routier.

Article 35

Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de Police, de Gendarmerie ou de lutte contre l'incendie, de soins d'urgence ou un fourgon funéraire annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus à l'article 105 du présent décret.

Section 5 – Voies ferrées sur routes

Article 36

Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée. Tout usager doit, à l'approche desdits matériels, dégager immédiatement de la voie ferrée de manière à leur livrer passage. Tout gardien de troupeau doit prendre toute mesure diligente lui permettant d'interrompre le franchissement par ses animaux du passage à niveau.

Lorsqu'une traversée n'est pas munie de barrières, l'usager de la route, averti de l'existence de cette traversée par les signaux réglementaires, ne doit s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire en toute sécurité et que l'approche d'aucun train n'est annoncée.

Lorsqu'une traversée est munie de barrières, l'usager de la route doit obéir aux recommandations du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.

Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route, il est matérialisé sur cette route par marquage au sol, une zone de sécurité de trois mètres de part et d'autre de cette voie ferrée, dans laquelle il est interdit de circuler, sauf lorsqu'il s'agit de passage à niveau.

Article 37

Il est interdit de stationner sur les parties d'une route occupées ou traversées à niveau par une voie ferrée, d'y laisser à l'arrêt des véhicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son service.

Chapitre 2 Le véhicule

Section première – Emploi des avertisseurs

Article 38

L'usage des signaux sonores à bord des véhicules n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

Article 39

L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets, à bord des véhicules est interdit.

Article 40

Dans les agglomérations, seuls peuvent être employés les avertisseurs sonores tels qu'ils sont prévus à l'article 105 du présent décret. Les signaux émis doivent être brefs et leur usage très modéré.

Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par signal optique à l'aide de signaux lumineux, les signaux-sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.

Article 41

Dans les agglomérations, l'autorité municipale, après approbation du préfet, peut limiter l'emploi de l'avertisseur sonore ou même l'interdire en dehors du cas de danger immédiat.

Article 42

Les dispositions des articles 39, 40 et 41 ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de Police, de Gendarmerie et les ambulances ni à ceux des véhicules servant à la lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où une intervention urgente est nécessaire.

Section 2 – Stationnement

Article 43

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal stationner sur une route.

Article 44

Tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l'accès des immeubles riverains. Il doit notamment, lorsque la visibilité est insuffisante, ne pas être immobilisé à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte, ni dans un virage.

Il doit être rangé sur l'accotement de manière à dégager le plus possible la chaussée à moins que cet accotement ne soit affecté à une circulation spéciale ou que l'état du sol ne s'y prête pas.

Article 45

Le conducteur d'un véhicule ne doit jamais s'éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.

Article 46

Il est interdit à tout occupant d'un véhicule d'en descendre ou d'ouvrir une portière sans s'être assuré au préalable qu'il peut le faire sans danger.

Section 3 – Usage de l'éclairage et de la signalisation des véhicules

Article 47

Entre la chute et le lever du jour, et de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, tout conducteur de véhicule circulant sur une route, pourvue ou non d'un éclairage public, doit allumer, soit les feux de position, soit les feux de route, soit les feux de croisement, soit des lanternes prévus par les articles 93, 94, 95, 161, 162, 163, 185, 203, 205 et 222 du présent décret.

Il doit, en outre, allumer les feux de gabarit lorsque son véhicule en est muni par application des dispositions de l'article 97 du présent décret.

Par temps de brouillard, de jour comme de nuit, l'allumage de feux de croisement ou de feux de brouillard pour les véhicules qui en sont munis est obligatoire.

L'usage des feux de croisement doit être substitué à celui des feux de route et des projecteurs antibrouillard dans toute circonstance où cela est nécessaire pour ne pas éblouir les autres conducteurs.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les autorités administratives territorialement compétentes, après avis des services du ministère en charge des Transports routiers de leur ressort territorial, peuvent réglementer l'usage des feux de route et des feux de croisement sur les routes pourvues d'un éclairage public suffisant.

Article 48

Entre la chute et le lever du jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, tout véhicule en stationnement sur une route pourvue ou non d'un éclairage public doit, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux titres III, IV et VI du présent décret, être signalé du côté opposé au trottoir ou à l'accotement soit par un feu de position et un feu rouge, soit par un feu de stationnement.

Lorsqu'un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules a une longueur excédant 6 mètres ou une largeur excédant 2 mètres, il doit être signalé en stationnement par deux feux de position et deux feux rouges.

Si, par suite d'un cas de force majeure, le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues à l'article 44 du présent décret, ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée, sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment dès la chute du jour, assurer la pré-signalisation de l'obstacle, dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Article 49

Aucun véhicule ne doit être pourvu de dispositifs d'éclairage ou de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent décret, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

Chapitre 3 Règles de sécurité routière

Section première – Signalisation

Article 50

La signalisation routière est établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières, du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l'Administration du territoire.

Cet arrêté détermine notamment les conditions dans lesquelles, dans les limites d'une agglomération, est fixée par arrêté de l'autorité administrative territorialement compétente, la signalisation routière, après avis des services du ministère en charge du Transport routier, du ministère en charge de l'Administration du Territoire et du ministère en charge des Infrastructures routières de son ressort territorial.

Section 2 – Barrière de pluie

Article 51

L'établissement de barrières de pluie peut, suivant la nature des routes, être ordonné par les autorités administratives territorialement compétentes, après avis des services du ministère en charge du Transport routier de leur ressort territorial. Ces autorités administratives fixent les conditions de la circulation pendant la fermeture des barrières.

Section 3 – Passage des ponts

Article 52

Lorsque les ponts n'offrent pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, les autorités administratives territorialement compétentes, après avis des services du ministère en charge du Transport routier de leur ressort territorial, suivant la nature des routes, peuvent prendre toutes les dispositions

nécessaires pour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le passage de ces ponts doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une signalisation avancée.

Chapitre 4

Règles de circulation routière

Section première – Usage des voies à circulation spécialisée et circulation sur les autoroutes

Article 53

Tout usager doit, sauf le cas de force majeure, emprunter exclusivement les chaussées, pistes ou trottoirs affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

Article 54

Sauf les exceptions prévues à l'article 56 du présent décret, l'accès des autoroutes est interdit à la circulation:

1. des piétons;
2. des cavaliers;
3. des cyclistes;
4. des animaux;
5. des véhicules à traction non mécanique;
6. des véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
7. des ensembles de véhicules qui, conformément à l'article 58 du présent décret ne peuvent circuler sans autorisation spéciale;
8. des véhicules effectuant les transports exceptionnels visés aux articles 59, 60 et 61 du présent décret;
9. des tracteurs et matériels agricoles et des matériels des travaux publics mentionnés à l'article 152 du présent décret.

Article 55

Il est créé au sein du ministère en charge du Transport routier, une police du roulage chargée de veiller à l'application des règles relatives à la circulation et à la sécurité routières.

Elle est composée d'officiers de police judiciaire au sens de l'article 16 nouveau du Code de procédure pénale et de fonctionnaires et agents du ministère en charge du Transport routier.

Le fonctionnement de cette police est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité et du ministre chargé de la Défense.

Le ministre chargé du Transport routier fixe par arrêté les règles relatives à la police de la circulation, notamment sur les autoroutes.

Article 56

Les dispositions de l'article 54 du présent décret ne font pas obstacle à la circulation du matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, de l'administration des travaux publics, de l'administration des postes et télécommunications et des entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.

Peuvent y être admis à circuler à pied, à bicyclettes ou à cyclomoteurs le personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres administrations publiques dont la présence est nécessaire sur l'autoroute et celui des concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de l'autoroute.

A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel doivent être munis d'une autorisation spéciale délivrée à titre temporaire ou permanent par le ministre chargé des Infrastructures routières ou, sur délégation de celui-ci, par le directeur en charge du service départemental des infrastructures routières.

La circulation des matériels des travaux publics mentionnés à l'article 158 du présent décret peut être admise sur autorisation spéciale donnée par le ministre chargé des Infrastructures routières et par le ministre chargé du Transport routier.

Article 57

Les leçons de conduite automobile, les essais de véhicules à moteur ou de châssis, les courses, épreuves ou compétitions sportives sont interdits sur les autoroutes.

Article 58

Il est interdit de pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale séparative des chaussées. Sauf cas de force majeure, le stationnement est interdit tant sur les chaussées que sur les accotements qui n'auraient pas été aménagés à cet effet. Cette interdiction s'étend également aux raccordements de l'autoroute avec les autres voies publiques.

Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue de s'arrêter doit, s'il n'est pas en mesure de remettre en marche par ses propres moyens, faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.

L'usage des passages ménagés dans le terre-plein central pour permettre l'accès d'une chaussée de l'autoroute à l'autre est exclusivement réservé au personnel de service, à celui de lutte, contre l'incendie, à la police et à la gendarmerie.

Article 59

La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières, du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé de la Sécurité et du ministre chargé de la Défense.

Section 2 – Circulation d'ensembles de véhicules comprenant une ou plusieurs remorques

Article 60

Seuls peuvent circuler sans autorisation spéciale les ensembles ne comprenant qu'une remorque.

La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est subordonnée à une autorisation donnée par les services compétents du ministère des Transports dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-après.

Section 3 – Transports exceptionnels

Article 61

Les conditions de transport des objets indivisibles, des appareils agricoles ou de travaux publics ainsi que les conditions de déplacement ou de circulation des véhicules destinés à transporter des objets indivisibles dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé des Infrastructures routières.

En application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé du Transport routier ou ses services compétents accordent l'autorisation de circuler.

Article 62

Lorsque les objets à transporter sont composés de bois en grume ou en pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la construction, les services compétents du ministère en charge du Transport routier, dans les limites de leur ressort territorial, peuvent délivrer, des autorisations permanentes pour les véhicules dont le chargement dépasse les limites réglementaires.

Article 63

Les autorisations mentionnées aux articles 61 et 62 ci-dessus doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules circulant de jour, ainsi qu'éventuellement de nuit.

Section 4 – Courses et épreuves sportives

Article 64

L'usage d'une route à des fins de course ou d'épreuve sportive doit au préalable avoir été autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé des Infrastructures routières.

Titre III

Dispositions spéciales aux véhicules automobiles, y compris les trolleybus, et aux ensembles de véhicules

Chapitre premier

Section première – Poids et bandages

Article 65

Le poids total autorisé en charge d'un véhicule est fixé lors de la réception dudit véhicule par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, conformément aux dispositions du présent décret.

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un ensemble de véhicules dont le poids total en charge excède le poids autorisé en charge, fixé par les services compétents du ministère en charge du Transport routier et inscrit sur le certificat d'immatriculation, de chaque véhicule.

Article 66

Sous réserve des dispositions des articles 61 à 63 du présent décret, le poids total autorisé en charge ou PTAC des véhicules et le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules ou PTRAs, sont limités, suivant le nombre et la répartition des essieux, comme suit:

En PTAC

- Véhicule à moteur isolé à 2 essieux (6+12 tonnes) 18 tonnes
- véhicule à moteur isolé à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 20 tonnes) 26 tonnes
- véhicule à moteur isolé à 4 essieux et plus (6+25 tonnes) 31 tonnes
- remorque à 2 essieux (6+12 tonnes) 18 tonnes
- remorque à 3 essieux dont 1 tandem (6+18 tonnes) 24 tonnes

En PTRA

- Véhicules articulés à 3 essieux simples (6+12+12 tonnes) 30 tonnes
- véhicules articulés à 4 essieux (6 + 12 + 20 ou 6+20+12 tonnes) 38 tonnes.
- véhicules articulés à 5 essieux avec un tridem (6 + 12 + 25 tonnes) 43 tonnes
- véhicules articulés à 5 essieux avec deux tandems (6+ 20+20 tonnes) 46 tonnes
- Véhicules articulés à 6 essieux (6 + 20 + 25 tonnes) et plus 51 tonnes
- Train routier et train double à 4 essieux simples 38 tonnes
- Train routier « porteur + remorque » et train double, à 5 ou 6 essieux 44 tonnes
- Train routier « porteur + semi-remorque » à 6 essieux et plus 51 tonnes

Les véhicules à gazogènes, gaz compris et accumulateurs électriques bénéficient dans la limite maximum d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche, soit du gazogène et de ses accessoires, soit des réservoirs à gaz comprimé et de leurs accessoires.

Article 67

En ce qui concerne les transports de bois en grumes effectués à l'aide d'un ensemble articulé comprenant un tracteur et une semi-remorque à un essieu, et dans ce cas seulement, la puissance maximale du tracteur est limitée à 165 CV-SAE.

Article 68

La limite de la charge à l'essieu d'un véhicule à moteur, d'une remorque ou d'une semi-remorque est fixée comme suit:

- Essieu simple avant 6 tonnes
- Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roue unique 11,5 tonnes
- Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roues jumelées 12 tonnes
- Essieu tandem intermédiaire ou arrière
- Tandem de type 1. 11,5 tonnes
- Tandem de type 2. 16 tonnes
- Tandem de type 3. 18 tonnes

- Tandem de type 4. 20 tonnes
- Essieu tridem
- Tridem de type 1. 21 tonnes
- Tridem de type 2. 25 tonnes
- Remorque, essieu simple avant 6 tonnes

Article 69

Pour tout véhicule automobile ou remorque, le poids total, autorisé en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes.

Article 70

Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l'élasticité par le ministre chargé du Transport routier ou le ministre chargé des Infrastructures routières.

Article 71

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

Section 2 – Gabarit des véhicules

Article 72

Sous réserve des dispositions des articles 61 à 63 du présent décret, les limites des dimensions d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules sont fixées comme suit:

1. la largeur totale mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,55 mètres sauf pour les carrosseries isothermes à parois renforcées de 2,60 mètres maximum;
2. la longueur d'un véhicule isolé, toutes saillies comprises, mais non compris les perches et les dispositifs enrouleurs de cordes, s'il s'agit d'un trolleybus, ne doit pas dépasser 12 mètres;
3. la distance entre le milieu du pivot d'attelage et l'extrémité arrière d'une semi-remorque ne doit pas excéder 12 mètres;
4. la distance entre le milieu du pivot d'attelage et tous points situés à l'extrémité avant d'une semi-remorque ne doit pas excéder 2,04 mètres;
5. la longueur totale d'un véhicule articulé, ensemble constitué par un véhicule tracteur et une semi-remorque, est limitée à 16,50 mètres;
6. la longueur totale d'un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque, toutes saillies comprises, ne doit pas excéder 18,75 mètres sous réserve que celle du véhicule tracteur ou de la remorque, non compris le dispositif d'attelage de celle-ci, n'excède pas 12 mètres;
7. la longueur totale d'un ensemble formé par un véhicule tracteur et sa remorque ou par un véhicule articulé et une remorque ne doit pas excéder 22 mètres, sous réserve que la longueur du véhicule tracteur ou des remorques, non compris le dispositif d'attelage de ces derniers, n'excède pas 12 mètres et que la longueur du véhicule articulé n'excède pas 16,5 mètres;
8. la longueur totale hors tout d'un train double ne doit pas excéder 22 mètres;

9. la hauteur hors tout au sol de tout véhicule ne doit pas dépasser 4 mètres.

Article 73

Par dérogations aux règles de l'article précédent:

- 1 la longueur des véhicules de transport de voyageurs ne dépasse pas 12 mètres. En outre, le porte-à-faux arrière n'excède pas les 6/10° de l'empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres. Ces longueurs ne comprennent pas les perches et dispositifs verrouilleurs de cordes s'il s'agit de trolleybus;
- 2 dans des cas déterminés, pour des transports réguliers, le ministre chargé du Transport routier peut autoriser une longueur maximale de 20 mètres pour un ensemble formé par un trolleybus et sa remorque ou un autobus et sa remorque, affecté au transport de voyageurs dans un périmètre urbain ou suburbain;
- 3 les conditions de circulation de tels ensembles sur les routes et notamment l'itinéraire sont fixées par arrêtés du ministre chargé du Transport routier.

Article 74

Les véhicules automobiles ou remorques en provenance des surplus alliés ne sont plus admis à circuler sauf dérogation spéciale du ministre chargé des Infrastructures routières et du ministre chargé du Transport routier et dans la limite des dimensions suivantes:

- largeur mesurée, toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque pour les véhicules porte-conteneur ou twist lock: 2,70 mètres;
- longueur totale d'un véhicule articulé constitué par un tracteur et une semi-remorque provenant tous deux des surplus alliés, mesuré toutes saillies comprises: 22 mètres. Les éléments ainsi mesurés, pris séparément, ne doivent pas dépasser 16,50 mètres.

Section 3 – Dimensions du chargement

Article 75

Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'une semi-remorque, ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscillations de transport doit être solidement amarré. Les chaînes, bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas trainer sur le sol.

Article 76

Sous réserve des dispositions des articles 61, 63 et 74 du présent décret, la largeur du chargement d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'une semi-remorque, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres.

Article 77

Sous réserve des dispositions de l'article 61 du présent décret, lorsqu'un véhicule ou un ensemble de véhicules est chargé de bois de grumes ou autres pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas:

- à l'avant;
- dépasser, l'aplomb antérieur du véhicule;
- à l'arrière, traîner sur le sol ni dépasser de plus de 3 mètres l'extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque; dans la limite susmentionnée, le chargement doit faire l'objet d'une signalisation spécifique.

Article 78

Les pièces-dé grandes longueurs doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.

Section 4 – Organes moteurs

Article 79

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les autres usagers de la route.

Article 80

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Les moteurs doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de route. L'échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.

Article 81

Les conditions d'application des dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable.

Section 5 – Organes de manœuvre, de direction et de visibilité et appareils de contrôle de la vitesse

Article 82

Tout véhicule doit être conçu tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Article 83

La direction de tout véhicule automobile est obligatoirement installée à gauche.

Article 84

Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente ne risquant pas de provoquer des blessures en cas de bris.

Les vitres du pare-brise doivent, en outre, ne provoquer aucune déformation des objets vus par transparence et, en cas de bris permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Les substances transparentes pour pare-brise sont soumises à homologation dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Article 85

Le pare-brise doit être muni d'un essuie-glace ayant une surface d'action suffisante pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Article 86

Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis d'un dispositif de marche arrière.

Article 87

Tout véhicule automobile doit être muni d'un miroir rétroviseur interne et de deux miroirs rétroviseurs externes de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller, de son siège, la route vers l'arrière du véhicule.

Article 88

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les catégories de véhicules qui, en raison de leur poids, de leurs dimensions ou de leur structure, doivent être munis d'un appareil récepteur d'un type homologué permettant au conducteur de percevoir les avertissements des usagers de la route qui veulent le dépasser.

Article 89

Tout véhicule automobile doit être muni d'un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Section 6 – Freinage

Article 90

Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de dispositif de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule ou l'ensemble de véhicules. Sa mise en œuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

Les dispositifs de freinage doivent agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

Article 91

Seules sont dispensées de l'obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750kg ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

Article 92

Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu'en soit le poids, sont précisées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Section 7 – Eclairage et signalisation

Article 93

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de position et émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Article 94

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux ou quatre feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

Article 95

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.

Si aucun point de la partie éclairante des feux de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.

L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de route.

Article 96

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position ou les feux de route ou les feux de croisement.

Article 97

Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède six mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres, doit être muni à l'avant de deux feux, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune non éblouissante et à l'arrière, de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante ; ces feux doivent être situés de part et d'autre, aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Sous cette condition, ils peuvent être confondus, à l'avant, avec les feux de position, à l'arrière, avec les feux rouges arrière.

Article 98

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre visible, d'une distance au moins égale à 20 mètres la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.

Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route ou les feux de croisement.

Article 99

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un à trois signaux de freinage émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante.

Le signal de freinage doit s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal du véhicule automobile.

L'intensité lumineuse du signal de freinage doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par les feux rouges arrière lorsque le signal est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé tout en demeurant non éblouissante.

Ce signal n'est pas exigé sur les remorques lorsque leurs dimensions sont telles que le signal de freinage du véhicule tracteur reste visible pour tout conducteur venant de l'arrière.

Article 100

Tout véhicule automobile doit être pourvu d'indicateurs de changement de direction.

Article 101

Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule doivent émettre vers l'avant et vers l'arrière les mêmes lumières que les feux de position et les feux rouges arrière.

Article 102

Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni à l'arrière de deux dispositifs réfléchissants vers l'arrière une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 100 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route.

Article 103

Tout véhicule de l'une des catégories déterminées par le ministre chargé du Transport routier en application de l'article 88 du présent décret, doit être muni d'un signal émettant une lumière verte non éblouissante, permettant au conducteur de signaler à l'arrière, de jour et de nuit, dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus, qu'il a perçu l'avertissement de celui qui s'apprête à le dépasser.

Tout véhicule automobile peut être muni à l'avant de deux feux spéciaux de brouillard émettant une lumière blanche ou jaune et à l'arrière d'un ou deux feux de brouillard émettant une lumière rouge.

Tout véhicule automobile peut être muni de feux orientables placés à l'avant ou de feux placés à l'arrière en vue de faciliter sa marche arrière.

Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur sont fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Tout véhicule automobile doit être muni d'un dispositif permettant en cas de détresse, aux indicateurs de changement de direction de fonctionner simultanément à intervalle régulier.

Article 104

Deux feux ou dispositifs de même signalisation et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de changement de direction.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules automobiles et des véhicules remorqués et éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. L'usage de tout autre appareil ne répondant pas aux spécifications prévues au présent paragraphe est interdit.

Section 8 – Signaux d'avertissement

Article 105

Tout véhicule automobile doit pouvoir émettre des signaux d'avertissement sonores.

Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Les véhicules des services de Police et de Gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l'incendie peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.

Les ambulances et les fourgons funéraires peuvent, outre les avertisseurs prévus au premier alinéa ci-dessus, être munis de timbres spéciaux.

Section 9 – Plaques et inscriptions

Article 106

Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg et toute semi-remorque doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique ou tout autre support d'origine du constructeur, dite plaque de constructeur, le nom ou la marque du constructeur, l'indication du type, le numéro d'ordre dans la série du type et l'indication du poids total autorisé en charge ou toutes autres indications de sécurité convenues avec le constructeur.

L'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type doivent être frappés à froid également de façon à être facilement lisible, à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.

Lorsque l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type sont illisibles ou inexistantes, ces mentions doivent être frappées à froid de façon à être lisibles, à un endroit accessible, sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule, après autorisation des services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Article 107

Tout véhicule, automobile ou remorqué, destiné à transporter des marchandises doit porter en outre, en évidence pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximum qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.

Les conditions d'application de l'alinéa 2 ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Article 108

Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques dites plaques d'immatriculation, portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule en application de l'article 120 du présent décret. Ces plaques doivent être lisibles, fixées en évidence d'une manière inamovible à l'arrière et à l'avant du véhicule.

Article 109

Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kg ou toute semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation lisible, portant son numéro d'immatriculation, et fixée en évidence, d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.

Article 110

La remorque arrive d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédent, doit être munie à l'arrière d'une plaque, d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.

La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.

Article 111

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation.

Section 10 – Conditions d'attelage des remorques et semi-remorques

Article 112

Lorsque le poids autorisé en charge d'une remorque excède 750 kg ou la moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie en plus de l'attache principale, assurant la traction et la direction du véhicule, d'une attache de secours pouvant être constituée par les chaînes ou des câbles métalliques, capables de traîner la remorque et de l'empêcher de s'écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.

Cette prescription n'est applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit d'arrière-train forestier utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur ; elle s'applique au contraire aux remorques à timon du type triqueballe.

L'attache de secours ne peut être utilisée après rupture de l'attache principale, qu'à titre de dépannage et sous réserve d'une allure modérée.

Les mêmes conditions s'appliquent à l'utilisation d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité ; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit. Lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

Section 11 – Aménagement des véhicules automobiles et remorques, véhicules de transport en commun de personnes et transport de produits dangereux

Article 113

Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être conçus de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

Les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile ou remorqué, sont fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Article 114

Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

Les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites dans le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectées au transport en commun de personnes, sont déterminées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Article 115

Tout véhicule destiné au transport de produit dangereux, notamment, de liquide inflammable ou de produit gazier, doit être muni d'un dispositif de protection des vannes d'évacuation. Des textes spécifiques précisent les conditions de conservation et de transport desdits produits.

Chapitre 2

Règles administratives

Section première – Réception

Article 116

Tout véhicule automobile, toute remorque, dont, le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou toute semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, destinée à constater que ledit véhicule automobile, remorque ou semi-remorque satisfait aux diverses prescriptions des articles 65, 74, 79 à 106 et 112 à 115 du présent décret.

Cette réception peut être effectuée, soit par type de véhicule, sur demande du constructeur, soit par véhicule isolé, sur demande du propriétaire ou de son représentant.

Toutefois, en ce qui concerne les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Côte d'Ivoire, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en Côte d'Ivoire un représentant agréé par le ministre chargé du Transport routier.

Dans ce cas, la réception a lieu sur demande dudit représentant.

Les services compétents du ministère en charge du Transport routier s'assurent, lors de cette réception, que les véhicules de transport en commun de personnes ou les châssis correspondant satisfont aux clauses particulières les concernant, édictées par le ministre chargé du Transport routier, ainsi qu'il est prévu à l'article 114 du présent décret.

La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre, chargé du Transport routier et donnant les caractéristiques du véhicule ou du type de véhicule nécessaires aux vérifications des services compétents mentionnés à l'alinéa précédent.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par ses services compétents.

Tout véhicule isolé ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule doit demander cette nouvelle réception aux services compétents du ministère en charge du Transport routier. Les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception sont définies par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Article 117

Lorsque l'agent des services compétents du ministère en charge du Transport routier commis à la réception a constaté que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, il en dresse un procès-verbal de réception visé par son supérieur hiérarchique. Une expédition de ce procès-verbal est remise au demandeur.

Le modèle du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent est fixé par le ministre chargé du Transport routier.

Article 118

Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal prévu à l'article 114 du présent décret ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type.

Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité, est fixé par le ministre chargé du Transport routier.

Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Côte d'Ivoire, la copie du procès-verbal de réception est revêtue d'une mention signée par le représentant agréé mentionné à l'article 113 du présent décret et attestant que le véhicule est de fabrication étrangère. Le certificat de conformité doit également être signé, pour le constructeur, par ce représentant.

Article 119

Les véhicules automobiles ou remorqués, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation prévue à l'article 61 du présent décret, font l'objet d'un procès-verbal de réception par les services compétents du ministère en charge du Transport routier constatant qu'ils satisfont aux seules prescriptions des articles 79 à 106 du présent décret.

Section 2 – Immatriculation

Article 120

L'immatriculation est préalable à la mise en circulation des véhicules automobiles, des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou des semi-remorques.

Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kg ou d'une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser aux services compétents du ministère en charge du transport routier du lieu de son domicile, une demande ou déclaration de mise en circulation, établie conformément aux règles définies par le ministre chargé du Transport routier.

Lorsque le propriétaire réside en un lieu autre que son domicile, sa demande ou déclaration de mise en circulation est adressée aux services compétents de son lieu de résidence, à charge pour ceux-ci de la transmettre, dans un délai de quarante-huit heures, par tout moyen aux services territorialement compétents du transport routier de son domicile.

La demande ou déclaration de mise en circulation mentionnée à l'alinéa 2 du présent article est traitée et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation dit carte grise, établi par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe les conditions d'établissement du certificat d'immatriculation.

Article 121

Le certificat d'immatriculation dit carte grise comporte les mentions suivantes:

- le numéro d'immatriculation assigné au véhicule;
- le numéro d'immatriculation précédent du véhicule;
- le numéro de la carte grise;
- la date de la première immatriculation du véhicule;
- la date d'édition de la carte grise;
- le nom complet et l'adresse du titulaire de la carte grise;
- le numéro de la pièce d'identité du titulaire de la carte grise;
- le nom ou la marque de fabrique du constructeur du véhicule;
- le type commercial du véhicule;
- le type technique du véhicule;
- l'année de fabrication du châssis du véhicule;
- la couleur du véhicule;
- la puissance fiscale du véhicule;
- le genre du véhicule;
- la catégorie du véhicule;
- la source d'énergie du véhicule;
- le nombre d'essieux du véhicule;
- le gage éventuel;
- le numéro d'ordre du châssis ou numéro de fabrication ou numéro de série du constructeur;
- le numéro du moteur du véhicule;
- le poids total autorisé en charge du véhicule;
- le poids à vide du véhicule;
- la charge utile du véhicule
- le nombre de places assises du véhicule;
- la carrosserie du véhicule;
- la signature et le cachet de l'autorité.

Section 3 – Post-immatriculation

Article 122

Le changement de propriétaire d'un véhicule est subordonné à l'obtention d'une fiche de mutation et d'un contrat de cession délivrés par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions de délivrance et les mentions devant figurer sur la fiche de mutation et le contrat de cession ci-dessus mentionnés.

Article 123

Avant la remise de la carte grise d'un véhicule à l'acquéreur, l'ancien propriétaire doit y porter, d'une manière lisible et inaltérable, toutes mentions laissant apparaître sans équivoque que le véhicule concerné a été cédé ainsi que la date de la cession.

Article 124

L'acquéreur de l'un des véhicules mentionnés à l'article 120 et déjà immatriculé doit, s'il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dans les conditions fixées par le ministre chargé du Transport routier, aux services compétents en charge du Transport routier du département de son domicile, une demande de transfert accompagnée du certificat d'immatriculation qui lui a été remis par l'ancien propriétaire et d'une attestation de celui-ci, certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n'a pas subi depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation.

La carte grise portant la mention de la vente telle que prévue à l'article précédent n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours suivant la date indiquée comme étant celle de la transaction.

La demande de transfert prévue à l'alinéa 1 du présent article est traitée dans les mêmes conditions que la demande ou la déclaration de mise en circulation mentionnée à l'article 119 du présent décret et donne lieu à l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation ou carte grise au nom de l'acquéreur.

Article 125

En cas de changement de domicile, tout propriétaire de l'un des véhicules mentionnés à l'article 120 doit adresser aux services compétents du ministère en charge du Transport routier du département de son nouveau domicile une déclaration établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé du Transport routier et accompagnée du certificat d'immatriculation du véhicule aux fins de remplacement ou de modification de cette dernière suivant qu'il y a ou non changement de département.

Le remplacement ou la modification prévue à l'alinéa ci-dessus est effectué par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Article 126

Toute transformation apportée à l'un des véhicules mentionnés à l'article 120 et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable telle qu'elle est prévue à l'article 116 ou de toute transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée aux services compétents du ministère en charge du Transport routier du département de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de celle-ci.

Article 127

Le propriétaire d'un véhicule détruit ou à détruire doit adresser une déclaration de cette destruction aux services compétents du ministère en charge du Transport routier du département de son domicile. Cette déclaration doit être accompagnée de la carte grise.

Article 128

En cas de perte ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande aux services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Section 4 – Visites techniques des véhicules

Article 129

La visite technique pour le contrôle, la vérification du bon état de marche et de l'entretien des véhicules est obligatoire pour tout véhicule.

La visite technique pour le contrôle, la vérification du bon état de marche et de l'entretien des véhicules peut être confiée à des opérateurs ou groupements d'opérateurs.

Article 130

Tout opérateur ou groupement d'opérateurs qui envisage de fournir des prestations liées à la visite technique, doit au préalable obtenir un agrément délivré par le ministre chargé du Transport routier.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe les conditions d'obtention de l'agrément mentionné à l'alinéa précédent et les catégories de véhicules soumis aux visites techniques ainsi que leur périodicité.

Section 5 – Permis de conduire

Article 131

Nul ne doit conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules automobiles s'il n'est détenteur d'un permis de conduire établi à son nom, délivré par les services compétents du ministère en charge du Transport routier après avoir satisfait à l'évaluation technique pour son obtention. Cette évaluation technique se subdivise en examen théorique et en examen pratique. L'examen théorique porte sur la réglementation applicable en matière de circulation routière assortie d'une ou de plusieurs questions ayant trait aux conséquences de l'alcoolisme, des stupéfiants et des substances psychotropes prohibés. L'examen pratique porte sur la conduite en situation réelle.

La délivrance du permis de conduire dans les conditions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article est subordonnée à l'inscription et à la formation préalable du demandeur du permis de conduire dans une auto-école.

Article 132

Les candidats au permis de conduire peuvent subir le même jour, les examens théoriques et pratiques s'ils ont suivi, dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, des cours combinant la formation théorique et pratique.

Pour l'application de l'alinéa 1 ci-dessus et sans préjudice de l'alinéa 1 de l'article 131 du présent décret, les établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur qui dispensent des cours combinant la formation théorique et pratique, sont autorisés sous leur responsabilité, à mettre les candidats au permis de conduire dans le cadre de leur formation pratique, en situation de conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions et modalités d'application du présent article.

Article 133

Tout détenteur d'un permis de conduire étranger souhaitant l'utiliser sur le territoire ivoirien, doit, soit posséder un permis de conduire international, soit posséder un permis de conduire dont la validité est reconnue par l'Etat de Côte d'Ivoire. Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé, du Transport routier.

Article 134

Les catégories de permis de conduire ci-après indiquent les véhicules pour lesquels elles sont valables.

Catégorie A1: cyclomoteurs à deux ou trois roues pourvu d'un moteur thermique de cylindrée inférieure à 50 cm³.

Catégorie A2: vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée est égale ou supérieure à 50 cm³ sans excéder 125 cm³.

Catégorie A3:

- motocyclettes avec ou sans side-car, dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ ;
- tricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée est supérieure à 125 cm³ sans excéder 600 cm³.

Tout conducteur de cyclomoteur est soumis aux dispositions de l'article 195 du présent décret.

Catégorie B:

- véhicules automobiles affectés au transport des personnes et comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3 500 kg. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kg ;
- tricycles et quadricycles à moteur dont le poids excède 400 kg ou la cylindrée est supérieure à 600 cm³.

Catégorie C:

- véhicules automobiles isolés affectés au transport de marchandises ou de matériels ou ensemble articulé dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kg et les tracteurs routiers. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kg.

Catégorie D:

- véhicules automobiles transportant plus de huit personnes non compris le conducteur, les enfants de moins de dix ans comptant pour une demi-personne, lorsque leur nombre n'excède pas dix. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque dont le poids total autorisé n'excède pas 750 kg.

Catégorie E

- véhicules articulés ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge de la semi-remorque ou de la remorque excède 750 kg. Le permis de conduire de la catégorie E est délivré après que le candidat a subi avec succès l'épreuve pratique de l'examen de permis de conduire des catégories B, C ou D.

Catégorie F

- véhicules des catégories A1, A2, A3 ou B conduits par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.

Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte.

Article 135

Les véhicules articulés tels qu'ils sont définis à l'article 3 du présent décret ne peuvent être conduits que par une personne titulaire, en plus du permis de conduire de la catégorie C, du permis de conduire de la catégorie E.

Article 136

L'inscription dans une auto-école en vue de l'obtention du permis de conduire peut être faite pour l'une quelconque ou l'ensemble des catégories mentionnées à l'article 134 du présent décret. Elle peut être également faite pour un groupe de catégories déterminées.

Le permis de conduire mentionne les catégories pour lesquelles la demande a été faite, après que le candidat ait réussi à l'évaluation technique prévue à l'article 131 du présent décret.

Article 137

Lorsque la demande de permis de conduire est faite par catégorie ou par groupe de catégories, il est affecté à chaque catégorie de permis de conduire A1, A2, A3, B, C ou D ou au groupe de catégories demandé, un numéro identifiant valable en cas d'extension de l'une de ces catégories à une autre ou d'un groupe de catégorie à d'autres catégories.

Article 138

Toute personne désirant faire de la conduite automobile sa profession, devra, en plus de l'obtention du permis de conduire de sa catégorie, subir une formation initiale de conducteur routier dans un centre de formation professionnelle agréé, sanctionnée par un Certificat d'Aptitude de Conducteur routier, en abrégé CACR.

Tous les deux ans à compter de son obtention, tout titulaire du CACR est tenu de se présenter dans un centre de formation professionnelle agréé en vue d'y subir une formation de recyclage, à l'issue de laquelle une attestation est délivrée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier, sur recommandation du centre de formation professionnelle concerné.

Des arrêtés du ministre chargé du Transport routier précisent les conditions d'agrément des centres de formation professionnelle, le contenu et la durée des cours dispensés pour l'obtention du CACR ainsi que ceux relatifs à la formation de recyclage.

Article 139

L'âge minimal des candidats aux divers permis de conduire prévus à l'article 134 du présent décret est fixé à :

- seize ans pour la catégorie A1 ;
- dix-huit ans pour les catégories A2, A3 ou B
- vingt et un ans pour les catégories C ou D.

Pour la catégorie E, l'âge minimal est celui prévu pour les conducteurs des véhicules tracteurs.

Article 140

Les conducteurs de véhicules automobiles électriques d'une puissance égale à un kilowatt au plus sont dispensés du permis de conduire.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe le mode de détermination de la puissance et les conditions de circulation des véhicules mentionnés à l'alinéa 1 du présent article.

Article 141

Les conducteurs de véhicules de lutte contre l'incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.

Article 142

Les conducteurs de machines agricoles, des engins des travaux publics et des engins spéciaux doivent, en plus d'être titulaires des permis de conduire des catégories B, C, D ou E, être détenteurs d'une autorisation des services compétents du ministère en charge du Transport routier pour circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions de circulation de ces engins.

Article 143

Le permis de conduire des catégories A1, A2, A3, B, C, D ou E ne peut être accordé qu'au vu d'un certificat médical d'aptitude à la conduite délivré après un examen passé devant un médecin agréé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de la Santé publique détermine les conditions d'inscription sur la liste des médecins agréés pour la visite médicale obligatoire, en vue de l'obtention du permis de conduire.

Article 144

Les permis de conduire des catégories A1, A2, A3 ou B sont accordés pour une durée de dix ans.

Les permis de conduire des catégories C, D ou E sont accordés pour une durée:

- de cinq ans aux conducteurs âgés de moins de quarante-cinq ans;
- de trois ans aux conducteurs dont l'âge est compris entre quarante-cinq et cinquante-cinq ans;
- de deux ans aux conducteurs dont l'âge est compris entre cinquante-cinq et soixante ans;
- d'un an aux conducteurs ayant dépassé soixante ans.

A l'expiration des périodes mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article, toute personne qui désire obtenir la prorogation de la validité de son permis de conduire est tenue de se soumettre à une nouvelle visite médicale passée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 143 ci-dessus.

Article 145 (nouveau)

[Décret n° 2022-631 du 3 août 2022]

Il est alloué à chaque permis de conduire, nonobstant les règles de délais prévus à l'article 144 ci-dessus, un capital de points qui fait l'objet de diminution en cas d'infraction par son détenteur, aux dispositions du présent décret et à celles prises pour son application. Ce capital de points peut être reconstitué en partie ou en totalité suivant des conditions déterminées.

Le permis de conduire perd sa validité et doit être retiré à son détenteur, lorsque le total de points alloués a été épuisé.

Le conducteur dont le permis de conduire a été ainsi retiré ne peut en obtenir un nouveau qu'après avoir satisfait aux épreuves pour son obtention telles que prévues à l'article 131 du présent décret.

Le retrait de points sur les permis de conduire ne concerne pas les infractions routières liées à l'état du véhicule, non directement liées à la conduite ou aux agissements du conducteur sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions d'application du présent article.

Article 146

La durée de validité du permis de conduire, toute catégorie comprise, peut être réduite si, lors de sa délivrance, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.

Si, postérieurement à la délivrance du permis de conduire, il est constaté que le titulaire est frappé d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile, le ministre chargé du Transport routier sur rapport de ses services compétents, peut prononcer, au vu d'un certificat médical établi par le médecin désigné à cet effet, le retrait du permis de conduire.

Article 147

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier fixe les conditions d'établissement et de délivrance des permis de conduire ainsi que les conditions dans lesquelles sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité de ces permis.

L'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessus détermine les incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ainsi que les incapacités susceptibles de donner lieu à l'application de l'article 146 ci-dessus.

Section 6 – Contrôle routier

Article 148

Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente:

1. son permis de conduire;
2. le certificat d'immatriculation du véhicule automobile et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge de cette dernière excède 750 kg ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé;
3. l'attestation d'assurance;
4. la carte de transport délivrée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier lorsqu'il s'agit de véhicules affectés au transport de marchandises ou de voyageurs;
5. la carte de visite technique délivrée par les opérateurs ou groupes d'opérateurs agréés par le ministre chargé du Transport routier conformément à l'article 130 du présent décret;
6. la vignette pour l'année en cours. Cette vignette n'est pas exigible pour les véhicules immatriculés sous le régime de l'admission temporaire série IT et série TT;
7. le Certificat d'Aptitude de Conducteur routier, en abrégé CACR, pour les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises ou de personnes.

Article 149

La suspension, le retrait provisoire ou le retrait définitif du permis de conduire prévus à l'article 9 de la loi n°63-527 du 26 décembre 1963 est prononcé par le ministre chargé du Transport routier après avis d'une commission technique spéciale, composée:

- du directeur des Transports routiers ou son délégué;
- du procureur de la République ou son délégué;

- du directeur de la Police nationale ou son délégué;
- du commandant de la Gendarmerie nationale ou son délégué;
- d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 143;
- d'un représentant du ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité;
- le représentant de la structure chargée de la sécurité routière;
- d'un représentant du Haut Patronat des Entreprises de Transport.

Le fonctionnement de cette commission est déterminé par un arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Article 150 (nouveau)

[Décret n°2021-446 du 08 septembre 2021]

En cas de constatation de l'une des infractions mentionnées à l'article 9 de la loi n° 63-527 du 26 décembre 1963 et à l'article 245 du présent décret, l'agent verbalisateur de la police spéciale des voies ouvertes à la circulation publique procède à la saisie du permis de conduire contre récépissé.

Le permis de conduire ainsi saisi est transmis dans un délai de quarante-huit heures à la Commission technique de suspension et de retrait du permis de conduire, après que l'agent verbalisateur a renseigné le Système de Gestion intégrée du ministère en charge du Transport routier et a immobilisé le véhicule.

Le récépissé mentionné à l'alinéa 1 ci-dessus n'autorise pas la conduite de véhicule par la personne dont le permis de conduire a été saisi et n'est pas renouvelable pendant la durée de la saisie. Le véhicule immobilisé conformément à l'alinéa précédent ne peut être enlevé que par un tiers détenteur d'un permis de conduire valable et désigné par la personne dont le permis a été retiré.

La Commission technique de suspension et de retrait du permis de conduire saisie dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article, dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la suspension ou le retrait du permis de conduire concerné. En cas de non-respect du délai de deux mois prévu au présent alinéa, la personne dont le permis de conduire a été saisi dispose des voies de recours ordinaires pour en demander la restitution à la Commission de suspension et de retrait du permis de conduire.

Sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 63-527 du 26 décembre 1963 et de l'article 246 du présent décret, un arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé de la Justice, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l'Economie et des Finances détermine les conditions et les modalités de paiement des amendes résultant des infractions prévues à l'alinéa 1 du présent article.

Titre IV

Dispositions spéciales applicables aux véhicules et appareils agricoles, aux matériels des travaux publics et à certains engins spéciaux

Chapitre premier Règles techniques

Section premier – Poids et bandages

Article 151

Les dispositions des articles 65 à 71 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Article 152

Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg par centimètre de largeur du bandage. Les empreintes seront aménagées de façon à ne pas occasionner de dégradations anormales à la voie publique et ne présenteront pas en particulier d'arêtes vives.

Les empreintes auront une largeur mesurée au contact du sol d'au moins un centimètre et une hauteur de deux centimètres au plus.

Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leur surface prenant contact avec le sol.

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques de ces véhicules et appareils des éléments métalliques susceptibles de faire saillies.

Les dispositifs de roulement à chenille devront lors de leurs parcours routiers être munis de plaque de roues planes ou en patins en caoutchouc.

Article 153

Les dispositions des articles 65 à 71 du présent décret sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Section 2 – Gabarit

Article 154

Les dispositions des articles 72 à 74 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Toutefois, les machines agricoles automotrices, les machines et instruments agricoles remorqués ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 72 du présent décret.

Article 155

Les dispositions des articles 72 à 74 du présent décret sont également applicables aux matériels de travaux publics.

Toutefois, la longueur des véhicules, appareils, ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après:

- pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres;
- pour les ensembles de véhicules ou appareils, pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres.

Des dérogations aux dispositions des articles 72 à 74 du présent décret peuvent, en outre, être accordées par les services compétents du ministère en charge du Transport routier.

Article 156

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels mentionnées au présent titre doivent être repliées dans les trajets sur routes.

Section 3 – Dimensions du chargement

Article 157

Les dispositions des articles 79 à 82 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 80 sous réserve que la largeur du chargement n'excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.

Section 4 – Organes moteurs

Article 158

Les dispositions des articles 84 et 87 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu'aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les dispositions de l'article 80 du présent décret ne leur sont pas applicables lorsqu'ils sont équipés de moteurs semi-diesel.

Section 5 – Organes de manœuvres, de direction et de visibilité

Article 159

Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n'est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté, le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Les dispositions des articles 84 et 87 du présent décret sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l'article 87 du présent décret n'est pas exigible sur ceux de ces véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.

En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l'article 86 du présent décret.

Dans le cas où l'un de ces véhicules est muni d'un pare-brise, il doit porter un essuie-glace.

Section 6 – Freinage

Article 160

Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics sont déterminées par le ministre chargé du Transport routier.

Section 7 – Eclairage et signalisation

Article 161

Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur circulant ou stationnant sur une route, est muni:

- des feux de position prévus à l'article 93 du présent décret;

- d'un ou de deux feux;
- rouges répondant aux conditions prévues à l'article 96 du présent décret;
- des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 102 du présent décret.

De nuit, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, ces véhicules doivent porter les feux de croisement prévus à l'article 95 du présent décret. Ils peuvent en outre être munis de feux de route prévus à l'article 94 du présent décret.

Article 162

Tout véhicule ou appareil agricole ou tout matériel de travaux publics remorqué doit, s'il circule ou stationne dans les conditions prévues à l'article 161 ci-dessus, être muni à l'arrière d'un

feu rouge répondant aux conditions prévues à l'article 96 du présent décret. Toutefois, ce feu pourra être porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule. Ils sont munis, en toute circonstance, des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 102 du présent décret.

Article 163

Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou d'un instrument agricole remorqué, ainsi que d'un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair sans être éblouissant et faisant apparaître, en rouge fluorescent sur fond jaune la mention hors gabarit, d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Si le panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en rouge sur fond jaune la mention hors gabarit, de même dimension que ci-dessus.

Article 164

Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'appareil d'éclairage autre que ceux mentionnés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.

Article 165

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels des travaux publics, éventuellement leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Le ministre chargé du Transport routier peut interdire l'usage d'appareils non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Section 8 – Signaux d'avertissement

Article 166

Tout tracteur agricole et toute machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article 105 du présent décret pour l'usage urbain.

Section 9 – Plaques et inscriptions

Article 167

Les règles applicables aux véhicules automobiles, remorques, semi-remorques mentionnés à l'article 108 ci-dessus, sont applicables aux tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, véhicules ou appareils remorqués montés sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, semi-remorques agricoles et matériel de travaux publics.

Article 168

Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

Article 169

Tout tracteur agricole, toute machine agricole automotrice, toute remorque ou semi-remorque doit être muni d'une plaque d'identité portant un numéro, d'ordre et fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.

Article 170

Le ministre chargé du Transport routier détermine, après avis du ministre chargé de l'Agriculture, pour les véhicules et appareils agricoles, le modèle et le mode de pose des plaques-dites plaques d'exploitation.

Article 171

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions d'application de la présente section aux matériels de travaux publics.

Section 10 – Conditions d'attelage des remorques

Article 172

Les dispositions de l'article 112 du présent décret sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu'aux matériels remorqués de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.

Section 11 – Vitesse

Article 173

La vitesse des véhicules et matériels des travaux publics est limitée sur route à 27 kilomètres par heure.

Chapitre 2

Règles administratives

Section première – Réception

Article 174

Les dispositions des articles 116 et 119 du présent décret sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Ces dispositions sont également applicables à certains matériels des travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, et dont la liste sera déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières et du ministre chargé du Transport routier.

La réception effectuée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier est destinée à constater que ces véhicules et appareils répondent aux définitions des articles 151 à 156, 158 à 167 et de l'article 172 du présent décret.

Sont dispensés de cette réception, les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins, ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge est inférieur à 1,5 tonne.

Section 2 – Immatriculation

Article 175

Les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions des articles 120, 127 et 128 du présent décret.

Article 176

Les certificats d'immatriculation de mise en circulation des tracteurs agricoles sont établis dans les conditions fixées à l'article 121 du présent décret, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation étant alors complétée par celle du numéro d'exploitation.

Article 177

Les conditions spéciales d'immatriculation des matériels des travaux publics sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé des Infrastructures routières.

Section 3 – Conduite des tracteurs agricoles

Article 178

Tout conducteur de tracteur agricole doit disposer d'un permis de conduire d'une des catégories B, C ou D.

Section 4 – Engins spéciaux

Article 179

Certaines dispositions du présent titre pourront être étendues par le ministre chargé du Transport routier à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 kilomètres à l'heure.

Les engins spéciaux mentionnés à la présente section sont soumis aux règles relatives à la carte grise prévues par le présent décret.

Titre V

Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques

Chapitre premier

Règles techniques

Section première – Bandages

Article 180

Les dispositions des articles 70 et 71 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.

Section 2 – Dimensions du chargement

Article 181

Les dispositions des articles 75 et 76 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.

Section 3 – Organes moteurs

Article 182

Les dispositions des articles 79,80 et 81 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.

Section 4 – Organes de manœuvre, de direction et de visibilité

et appareils de contrôle de la vitesse

Article 183

Les dispositions des articles 82, 84, 87 et 89 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.

Section 5 – Freinage

Article 184

Les dispositions des articles 90 et 92 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.

Les remorques sont dispensées de l'obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n'excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.

Section 6 – Eclairage et signalisation

Article 185

Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis à l'avant d'un ou de deux feux de position, d'un feu de route et d'un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 93, 94 et 95 du présent décret.

Les véhicules mentionnés au présent titre doivent en outre être munis à l'arrière d'un ou de deux feux répondant aux conditions prévues à l'article 96, ainsi que du dispositif prévu à l'article 98 du présent décret.

Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d'un side-car, ce dernier doit être muni à l'avant d'un feu de position et, à l'arrière d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant.

Article 186

Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des deux feux prévus à l'article 101 du présent décret.

Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l'accotement.

Article 187

Les véhicules mentionnés au présent titre doivent porter un dispositif réfléchissant dans les conditions prévues à l'article 102 du présent décret.

Article 188

Les véhicules mentionnés au présent titre peuvent être munis des dispositifs prévus aux articles 99 et 100 du présent décret.

Article 189

Les dispositions de l'article 104 du présent décret sont applicables aux véhicules mentionnés au présent titre.

Section 7 – Signaux d'avertissement

Article 190

Les véhicules mentionnés au présent titre doivent être munis d'un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l'article 105 du présent décret.

Section 8 – Plaques et inscriptions

Article 191

Les dispositions des articles 106, 108 et 111 du présent décret sont applicables aux véhicules mentionnés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article 106 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge. Elle doit, comporter l'indication de la cylindrée. En outre, les véhicules mentionnés au présent titre ne portent qu'une seule plaque d'immatriculation placée à l'arrière.

Article 192

Les remorques attelées aux véhicules mentionnés au présent titre doivent porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

Chapitre 2

Règles administratives

Section première – Réception

Article 193

Les dispositions des articles 116 à 119 du présent décret sont applicables aux véhicules mentionnés au présent titre.

Section 2 – Immatriculation

Article 194

Les dispositions des articles 120 à 128 du présent décret sont applicables aux véhicules mentionnés au présent titre.

Section 3 – Permis de conduire

Article 195

Les dispositions des articles 131, 134, 146 et 147 du présent décret sont applicables aux conducteurs de motocyclettes avec ou sans side-car. Ils doivent être titulaires de permis de conduire de la catégorie F visée à l'article 134, s'ils sont infirmes et que leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité.

Tout conducteur de cyclomoteur pourvu d'un moteur thermique dont la cylindrée est inférieure à 50 cm³ doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire d'une licence de conduite qui lui est délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Les personnes atteintes d'une infirmité apparente incompatible avec la conduite d'un véhicule défini à l'alinéa précédent et équipé normalement ne peuvent toutefois obtenir cette licence qu'en vertu d'une décision du ministre chargé du Transport routier, prise après examen médical et avis d'un technicien chargé de vérifier si le véhicule peut être aménagé pour tenir compte de l'infirmité.

Section 4 – Contrôle routier

Article 196

Tout conducteur de motocyclette, vélomoteur, tricycle ou quadricycle à moteur est tenu de présenter le certificat d'immatriculation de son véhicule, ainsi qu'une attestation d'assurance, à toute réquisition des agents de l'autorité.

Tout conducteur de motocyclette ou tricycle à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm³ est tenu, en outre, de présenter un permis de conduire équivalent à sa catégorie.

Titre VI

Dispositions spéciales applicables aux cycles et aux cyclomoteurs ou à leurs remorques

Chapitre premier

Règles de circulation

Article 197

Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Il est interdit aux conducteurs de cyclomoteurs et aux cyclistes:

- de rouler de front sur une chaussée;
- de se faire remorquer par un véhicule.

Article 198

Lorsqu'il existe des pistes spécialement aménagées pour la circulation des cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs doivent également les emprunter.

Toutefois, les tricycles et quadricycles ainsi que les cycles ou cyclomoteurs avec remorque doivent en tous les cas emprunter la chaussée.

Article 199

Par dérogation aux dispositions de l'article 53 du présent décret la circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux roues conduits à la main est admise sur les trottoirs. Dans ce cas, les conducteurs ne sont tenus d'observer que les règles imposées aux piétons.

Article 200

La circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux roues le long des routes en état de réfection, est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

Article 201

Les transports de personnes par des cycles ou des cyclomoteurs ne sont autorisés que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet.

Chapitre 2

Règles techniques

Section première – Freinage

Article 202

Tout cycle ou cyclomoteur est obligatoirement muni de deux dispositifs de freinage.

Section 2 – Eclairage

Article 203

De nuit et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle ou cyclomoteur monté doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge à l'arrière.

La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

Article 204

Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs de couleur rouge visible de l'arrière dont les caractéristiques et les conditions d'installation sont déterminées par le ministre chargé du Transport routier.

Article 205

Lorsqu'une remorque est attelée à un cycle ou cyclomoteur, celle-ci est munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article 204 ci-dessus.

Section 3 – Signaux d'avertissement

Article 206

Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à cinquante mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Toutefois, les cyclomoteurs peuvent être munis d'autres avertisseurs sonores, sous réserve que ces derniers répondent aux spécifications prévues à l'article 105 du présent décret.

Section 4 – Plaques

Article 207

Les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique fixée au moteur, l'indication du type du moteur et de sa cylindrée.

Tout cycle ou cyclomoteur peut porter une plaque métallique indiquant le nom et le domicile de son propriétaire.

Section 5 – Réception des cyclomoteurs

Article 208

Les dispositions des articles 116 à l'article 119 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs.

Chapitre 3 Contrôle routier

Article 209

Tout conducteur de cyclomoteur ou de tout véhicule pourvu d'un moteur thermique est tenu de présenter un permis de conduire équivalent à la catégorie du véhicule.

Titre VII Dispositions spéciales applicables aux véhicules à traction animale et aux voitures à bras

Chapitre premier Principes de circulation

Section première – Nombre d'animaux d'un attelage

Article 210

Sauf dans les cas prévus aux articles 61,62 et 213 du présent décret, il ne peut être attelé aux véhicules servant au transport des marchandises:

- plus de cinq chevaux ou bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à deux roues;
- plus de six bœufs ou de huit chevaux ou autres bêtes de trait s'il s'agit de véhicules à quatre roues sans que, dans ce dernier cas, il puisse y avoir plus de cinq animaux en enfilade.

Pour les véhicules servant au transport de personnes et sauf les cas prévus aux articles mentionnés à l'alinéa ci-dessus, il ne peut être attelé:

- plus de trois chevaux, s'il s'agit de véhicules à deux roues;
- plus de six chevaux, s'il s'agit de véhicules à quatre roues.

Article 211

Lorsque le nombre de bêtes de trait est supérieur à six ou excède cinq en enfilade, il doit être adjoint un aide au conducteur.

Article 212

La limitation du nombre des animaux d'attelage fixée à l'article 210 ci-dessus n'est pas applicable sur les sections de route offrant des rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelle.

Section 2 – Groupement de véhicules

Article 213

Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Le conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Article 214

Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux attelés de front, pour le deuxième.

Article 215

Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un seul.

Les animaux attelés au deuxième et éventuellement au troisième véhicule doivent être attachés à l'arrière du véhicule qui les précède et de manière que chacun de ces véhicules ne puisse s'écarter sensiblement de la voie suivie par le précédent.

Chapitre 2 Règles techniques

Section première – Bandages

Article 216

Pour les, véhicules à traction animale non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kg par centimètre de largeur du bandage.

Article 217

Les bandages métalliques ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.

Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

Section 2 – Gabarit

Article 218

Les dispositions de l'article 72, 1° du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale.

En outre, sur tout véhicule à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues, le point le plus saillant de la fusée de moyeu des organes de freinage, toutes pièces accessoires comprises, ne doit pas faire saillie de plus de 20 centimètres sur le plan passant par le bord extérieur du bandage.

Section 3 – Dimensions du chargement

Article 219

Les dispositions des articles 75 à 78 du présent décret sont applicables aux véhicules à traction animale.

Toutefois, les véhicules à traction animale, à usage agricole, transportant des récoltes, de la paille ou du fourrage sur le parcours des champs à la ferme, et des champs ou de la ferme au marché ou lieu de livraison situé dans un rayon de 25 km ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 76 du présent décret.

Section 4 – Freinage

Article 220

Les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'embrayage lorsque le relief du lieu de circulation desdits véhicules l'exige.

Section 5 – Eclairage et signalisation

Article 221

Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants:

- à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune;
- à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

Les lumières mentionnées à l'alinéa ci-dessus doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement.

S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule.

Article 222

Peuvent être signalés par un feu unique placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge:

1. les voitures à bras;
2. les véhicules à traction animale à un essieu;
3. les véhicules à traction animale à usage agricole. Le feu doit être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule;
4. les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

Article 223

Lorsque plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi dans les conditions fixées aux articles 213 à 215 du présent décret, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle, doit être muni du ou des feux à lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux à lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.

Article 224

Les véhicules à traction animale doivent en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 221 du présent décret, porter à l'arrière deux dispositifs réfléchissant une lumière rouge.

Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule qui doit porter en outre à l'avant deux dispositifs réfléchissant vers l'avant une lumière blanche et placés également à la limite de son gabarit.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs réfléchissant ainsi que leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur les véhicules.

Article 225

Les feux et dispositifs mentionnés aux articles 221, 222 et 224 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en obstrue totalement ou partiellement la vue par les autres usagers.

Les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules sont fixées par le ministre chargé du Transport routier.

Titre VIII

Dispositions spéciales applicables aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés

Chapitre premier Piétons

Article 226

Lorsque les trottoirs ou contre-allées sont aménagés spécialement pour l'usage des piétons, ceux-ci doivent s'y tenir. En cas d'impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.

Article 227

Les piétons circulant sur une chaussée, avertis de l'approche de véhicules ou d'animaux, doivent se ranger sur le bord le plus rapproché. Ils doivent le faire également dans les virages, aux intersections de routes, au sommet des côtes, ainsi qu'à proximité de ces endroits, et, plus généralement, en tout lieu où la visibilité est imparfaite.

Article 228

Les piétons doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger en empruntant, s'il en existe, les passages spécialement prévus à cet effet.

Article 229

Les prescriptions du présent chapitre ne sont applicables ni aux troupes militaires ou forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonnes. Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la gauche de la chaussée de manière à laisser libre sur la droite la plus grande largeur possible de chaussée et, en tous cas, un espace suffisant pour permettre le passage d'un véhicule.

Ils doivent également, s'ils comportent plusieurs éléments de colonnes, laisser entre ces derniers un espace suffisant pour permettre le croisement de véhicules.

Toute troupe ou détachement ou groupement de piétons marchant en colonnes et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit, et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche à l'avant et une lumière rouge à l'arrière.

Chapitre 2

Troupeaux d'animaux isolés ou en groupe

Article 230

La conduite de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.

Article 231

Les conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l'arrière, une lanterne. Cette prescription ne s'applique pas aux conducteurs d'animaux circulant sur les chemins ruraux, à l'exclusion des chemins qui, intéressant la circulation publique, auront été désignés et portés à la connaissance des usagers par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé des Infrastructures routières. Elle ne s'applique pas également aux cavaliers.

Article 232

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d'y laisser à l'abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.

Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.

Titre IX

Dispositions spéciales applicables aux transporteurs de bois en grume

Article 233

Les transporteurs de bois en grume sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des Infrastructures routières et du ministre chargé du Transport routier, notamment en cas de chute de billes sur la chaussée.

Titre X

Enseignement de la conduite des véhicules à moteur

Chapitre premier

Établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur

Article 234

La formation des candidats au permis de conduire est assurée par les auto-écoles.

Les conditions de création, d'exploitation, de fonctionnement et de fermeture de l'établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur sont déterminées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Chapitre 2

Moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur

Article 235

Il est créé un titre de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur sanctionné par un certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'auto-école.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les conditions de formation du moniteur, de délivrance et de retrait du certificat d'aptitude prévu à l'alinéa ci-dessus.

Titre XI

Immobilisation, mise en fourrière et retrait de la circulation de certains véhicules

Chapitre premier

Immobilisation

Article 236

L'immobilisation est l'obligation prescrite par les agents de la police spéciale des voies ouvertes à la circulation publique, au conducteur d'un véhicule en cas d'infraction prévue à l'article 238 du présent décret, de maintenir son véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.

Elle peut être également prescrite par les inspecteurs du ministère en charge du Transport routier conformément à l'article 54 du présent décret, lorsque l'infraction qui l'a motivée est de nature à nuire à la conservation des voies ouvertes à la circulation publique ou de leurs dépendances.

Article 237

Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur ou propriétaire.

Article 238

L'immobilisation peut être prescrite dans les cas suivant:

1. le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'emprise de l'alcool, de substances psychotropes ou de drogues;
2. le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule;
3. le conducteur n'est pas en possession de tout autre document exigé par les règlements en vigueur;
4. le mauvais état du véhicule, l'absence, la non-conformité ou la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne la forme et la nature des bandages, les freins, l'éclairage ou le chargement créant un danger pour les autres usagers ou une menace pour l'intégrité de la chaussée;
5. le véhicule ou l'ensemble de véhicules a un poids total en charge ou un poids total par essieu ou groupe d'essieux dépassant les poids autorisés par la réglementation en vigueur;
6. le conducteur ne peut justifier d'une autorisation pour un transport exceptionnel;
7. le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances;
8. les dispositifs destinés à empêcher les véhicules d'être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés.

Article 239

Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 238 du présent décret, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

A défaut, les inspecteurs et agents de police habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu'ils désignent en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

Article 240

Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut être rendue effective dans un lieu proche où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.

Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la mise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

Article 241

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, l'agent de police ou l'inspecteur habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule au dispositif de pesée le plus proche en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Les frais de cette opération sont à la charge du propriétaire du véhicule.

Article 242

Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent de police quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit sans délai l'officier de police judiciaire territorialement compétent, en

lui remettant le certificat d'immatriculation du véhicule et une fiche d'immobilisation. Le double de cette fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.

La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule, notamment le certificat d'immatriculation, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédige, et précise le lieu où l'officier de police judiciaire mentionné à l'alinéa précédent, qualifié pour lever la mesure, a ses bureaux.

Article 243

Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les 48 heures au procureur de la République, à compter de la date de l'immobilisation du véhicule. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Une copie de ce procès-verbal est adressée aux services compétents du ministère en charge du Transport routier, lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire.

Article 244

L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. Elle est levée:

- 1°) par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction;
- 2°) par l'officier de police judiciaire mentionné à l'article 242 du présent décret, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article 243 du présent décret, un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant mention de la levée de la mesure.

Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de 48 heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. Il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article 243 du présent décret.

Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et les bureaux de l'autorité désignée aux fins de lever la mesure, le double de la fiche d'immobilisation ayant été préalablement remis au conducteur à cet effet.

Article 245

Les officiers ou agents verbalisateurs de la police spéciale des voies ouvertes à la circulation publique, spécialement équipés à cet effet, ont l'obligation de renseigner sans délai la base de données du ministère en charge du Transport routier en cas de mesures d'immobilisation ou de levée de cette mesure.

Lorsqu'ils ne sont pas spécialement équipés pour procéder conformément à l'alinéa ci-dessus, et en cas de transmission de la copie du procès-verbal aux services compétents du ministère en charge du Transport routier, même lorsque les faits ayant entraîné la mesure d'immobilisation ne sont pas susceptibles d'entraîner la suspension du permis de conduire, les informations y contenues sont renseignées dans un délai de 48 heures, par lesdits services dans la base de données mentionnée ci-dessus.

Les officiers ou agents verbalisateurs de la police générale des voies ouvertes à la circulation publique mentionnés ci-dessus procèdent de même en cas de transformation de la mesure d'immobilisation en une mise en fourrière.

Chapitre 2

Mise en fourrière

Article 246 (nouveau)

[Décret n° 2022-631 du 3 août 2022]

Tout véhicule impliqué dans une infraction routière peut faire l'objet d'une mesure de conduite en fourrière en un lieu désigné par une autorité administrative pour le recevoir.

La conduite en fourrière est prescrite par l'officier de police judiciaire territorialement compétent, dans les cas suivants d'infractions routières contraventionnelles prévues au présent décret:

1. lorsque la cessation de l'une des infractions routières contraventionnelles mentionnées aux articles 256, 257 et 258 qui a provoqué une immobilisation du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de 48 heures à compter de la constatation de ladite infraction;
2. stationnement d'un véhicule à moins de 150 mètres d'une intersection de routes, du sommet d'une côte ou dans un virage, lorsque la visibilité est insuffisante et lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents de police compétents, de faire cesser le stationnement irrégulier;
3. stationnement, en infraction à un règlement de police, d'un véhicule dont la présence compromet l'utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances, ou entrave l'accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier;
4. toute infraction aux dispositions réglementant la manutention et le transport par voies de terre de matières inflammables;
5. toutes infractions aux dispositions réglementant le régime des transports publics pour voyageurs et marchandises, autres que celles relatives au défaut de documents de transport;
6. non-paiement des amendes transactionnelles ou forfaitaires dans les délais légaux, relatives à des infractions à la réglementation routière dans lesquelles le véhicule a été impliqué;
7. circulation sur la voie publique d'un véhicule sans plaques d'immatriculation ou avec des plaques d'immatriculation défectueuses ou illisibles;
8. surcharge d'un véhicule affecté au transport de marchandises ou transport en surnombre de passagers constatés dans un véhicule affecté au transport de personnes.

Dans les cas prévus au présent article, l'agent de police judiciaire verbalisateur ou l'agent assermenté réglementairement habilité à cet effet, saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après immobilisation du véhicule concerné conformément à la réglementation en vigueur.

L'immobilisation et la conduite en fourrière d'un véhicule impliqué dans une infraction routière constituent des opérations de police judiciaire.

La garde d'un véhicule mis en fourrière pour une infraction routière est une opération administrative.

Article 247

La mise en fourrière peut être décidée par le chef de service chargé du Transport routier territorialement compétent, après avis d'un expert agréé chargé des visites techniques en cas de défaut de visite technique non justifié.

Article 248

Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré:

1. en vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule;
2. par les soins de l'administration aux frais du propriétaire du véhicule;
3. en vertu d'une réquisition adressée à un tiers aux frais du propriétaire du véhicule.

Les taux de remboursement pour le transport d'office du véhicule et les frais de fourrière sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article 252 du présent décret.

Article 249

Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

La carte grise du véhicule est transmise, dans tous les cas, à l'autorité compétente pour donner mainlevée conformément à l'article 252 du présent décret.

A moins que le conducteur ne soit le propriétaire du véhicule et n'ait été présent lors de l'établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée à son propriétaire par l'officier de police judiciaire.

Cette notification précise l'autorité compétente pour donner mainlevée de la mesure.

Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité compétente aux termes de l'article 250 du présent décret, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.

Article 250

La mainlevée de la mise en fourrière est donnée:

1. par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions relatives aux stationnements, prévues aux 2 et 3 de l'article 246 du présent décret;
2. dans tous les autres cas, par le chef du service en charge du transport routier territorialement compétent, saisi dans les conditions prévues à l'article 244 alinéa 2 et article 249 du présent décret.

Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction relative à l'état ou à l'équipement du véhicule ou par l'une des infractions indiquées aux alinéas 4 et 5 de l'article 246, ou par l'intervention de l'expert prévue à l'article 247, le chef de service chargé du Transport routier territorialement compétent prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule.

Lorsque la mise en fourrière a été motivée par le défaut d'assurance du véhicule, celui-ci ne sera restitué à son propriétaire que sur production d'un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

Lorsque le chef du service en charge du Transport routier territorialement compétent est saisi de la décision du procureur de la République mentionnée au dernier alinéa de l'article 249 du présent décret, il doit autoriser la sortie de fourrière sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, révèle d'autres infractions aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule.

Article 251

Le chef du service chargé du Transport routier territorialement compétent peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation, elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. La durée de validité de cette autorisation est limitée au temps de parcours et de la réparation.

Article 252

La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qui l'a ordonnée, à la restitution de la carte grise, si celle-ci a été retirée, et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 249 du présent décret, au paiement des frais.

Chapitre 3

Retrait de la circulation

Article 253

Lorsque le rapport de l'expert mentionné à l'article 250 du présent décret, constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule est de nature à compromettre la sécurité des usagers, le ministre chargé du Transport routier, après avis de ses services compétents, peut prendre par arrêté une décision de retrait définitif de la circulation.

Toutefois, le propriétaire du véhicule peut demander, à ses frais et en présence d'un représentant du ministre chargé du Transport routier et de l'expert mentionné à l'alinéa précédent, un avis contraire.

Dans le cas de retrait définitif, le véhicule est enlevé, en vue de sa destruction, par son propriétaire sous réserve de paiement par celui-ci des frais de fourrière.

En cas de refus d'enlèvement du véhicule, en vue de sa destruction, par son propriétaire, le ministre chargé du Transport routier ordonne la destruction dudit véhicule aux frais du propriétaire.

La carte grise du véhicule ainsi détruite est transmise aux services compétents du ministère en charge du Transport routier pour être annulée.

Article 254

Un arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l'Environnement détermine les conditions de destruction des véhicules.

Article 255

Les véhicules automobiles, cycles ou motocycles non réclamés dans un délai de deux mois sont vendus aux enchères publiques.

Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité:

- a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toutes natures occasionnées par la mise en fourrière du véhicule;

- b) au paiement des contraventions prononcées à raison des infractions ayant motivé la mise en fourrière.

Le reliquat est déposé dans les caisses du Trésor public où il demeure pendant deux ans à la disposition du propriétaire du véhicule ou de ses ayants droit, Le montant de ce reliquat est définitivement acquis au Trésor public à l'expiration de ce délai.

Titre XII

Dispositions pénales

Article 256 (nouveau)

[Décret n° 2022-631 du 3 août 2022]

Les infractions routières ci-dessous mentionnées sont des contraventions et sont punies comme telles d'une amende de 20 000 à 360 000 francs CFA inclusivement et d'un emprisonnement allant jusqu'à deux mois, ou de l'une de ces peines seulement:

1. la circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale;
2. le refus de serrer à droite pour se laisser dépasser;
3. le chevauchement ou le franchissement d'une limite de voie figurée par une ligne continue, lorsque cette ligne est seule ou lorsqu'elle est doublée d'une ligne discontinue, située à sa gauche par rapport au sens de marche du véhicule;
4. la vitesse excessive dans un cas où elle doit être réduite;
5. le dépassement des vitesses maxima réglementaires;
6. le croisement à gauche;
7. le dépassement à droite, lorsqu'il est interdit;
8. le dépassement effectué dans des conditions telles qu'il a gêné la circulation en sens inverse;
9. le dépassement effectué dans un virage, au sommet d'une côte et d'une façon générale, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante;
10. le dépassement entrepris lors de la traversée d'une voie ferrée non gardée ou d'une intersection de routes par un conducteur circulant sur une section de route à laquelle ne s'attache pas une priorité de passage;
11. le retour à droite prématuré après un dépassement;
12. l'accélération de son allure par un conducteur sur le point d'être dépassé;
13. le non-respect des règles de priorité;
14. le stationnement volontaire sur la chaussée, en un lieu où la visibilité est insuffisante, à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte, dans un virage ou à la sortie d'une porte cochère;
15. le défaut d'éclairage et de signalisation à l'avant et à l'arrière d'un véhicule en circulation, lorsque les conditions de visibilité rendent l'éclairage et la signalisation nécessaires;
16. l'usage des feux de route lors du croisement d'un autre usager;
17. le défaut d'éclairage ou de signalisation à l'avant et à l'arrière d'un véhicule en stationnement la nuit sur la chaussée en un lieu dépourvu d'éclairage public;
18. le non-respect des signaux prescrivant l'arrêt;
19. le défaut de signalisation réglementaire, la nuit ou par temps de brouillard, de l'extrémité arrière gauche d'un chargement dépassant l'arrière du véhicule;

20. le stationnement involontaire sur la chaussée sans avoir pris les mesures de pré-signalisation imposées;
21. le changement important de direction dangereux pour les autres usagers ou non signalé;
22. la circulation sur le trottoir ou sur l'accotement en marche normale;
23. la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, en marche normale;
24. franchissement du terre-plein central, en marche normale;
25. le non-port de la ceinture de sécurité;
26. l'usage du téléphone en situation de conduite d'un véhicule automobile.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les infractions mentionnées au présent article sont passibles du paiement d'amendes forfaitaires fixées dans l'annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.

En cas de commission de l'une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.

Article 257 (nouveau)

[Décret n° 2022-631 du 3 août 2022]

Sont également constitutives d'infractions routières contraventionnelles et sont punies comme telles d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA, inclusivement et d'un emprisonnement allant jusqu'à deux mois, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions ci-après:

1. refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions à la police du roulage;
2. encombrement de la voie publique par un véhicule quelconque qui empêche ou diminue la liberté ou la sûreté de passage;
3. conducteur d'un véhicule ne se tenant pas en état d'exécution commode pour exercer les manœuvres qui lui incombent;
4. passager gênant par sa position les mouvements du conducteur;
5. conducteur laissant son champ de vision réduit par l'apposition d'objet non transparent sur les vitres;
6. chargement d'une hauteur dépassant 4 mètres pouvant occasionner des dégâts;
7. distance minimum de 50 m non respectée par des véhicules poids lourds se suivant à la même vitesse en dehors des agglomérations;
8. non-respect du sens giratoire;
9. dépassement effectué sur une chaussée à double sens de circulation comportant plus de deux voies matérialisées en utilisant la voie située la plus à gauche;
10. refus par un véhicule de grand gabarit de céder le passage aux véhicules de dimensions inférieures sur chaussée de largeur réduite;
11. refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d'un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l'incendie annonçant son approche par les signaux réglementaires;
12. non-respect du feu vert par un conducteur d'un ensemble de véhicules de plus de 14 m de long à un conducteur s'apprêtant à dépasser;

13. non-respect de la priorité des matériels circulant sur voies ferrées;
14. conducteur ne prenant pas les précautions nécessaires pour traverser un passage à niveau non gardé;
15. usage abusif des signaux sonores;
16. usage de nuit sans nécessité absolue d'avertisseur sonore;
17. stationnement gênant la circulation ou entravant l'accès des immeubles riverains;
18. descente d'un véhicule sans précaution;
19. circulation de cavalier sur autoroute;
20. usage de passage réservé au service de sécurité;
21. défaut de panneaux lumineux;
22. panneaux non visibles de l'arrière à une distance de 150 mètres;
23. chargement insuffisamment amarré débordant le contour extérieur du véhicule ou trainant sur le sol;
24. circulation de véhicule à traction non mécanique sur autoroute.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les infractions prévues au présent article sont passibles du paiement d'amendes forfaitaires fixées dans l'annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.

En cas de commission de l'une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.

Article 258 (nouveau)

[Décret n° 2022-631 du 3 août 2022]

Constituent en outre des infractions routières contraventionnelles et sont punies comme telles d'une amende de 5000 à 75 000 francs CFA inclusivement et d'un emprisonnement allant jusqu'à deux mois, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions ci-après:

1. défaut de deux dispositifs de freinage pour tout cycle;
2. défaut d'appareil avertisseur à tout cycle;
3. usager ne circulant pas sur la catégorie de voie qui lui est affectée (piétons-cyclistes);
4. circulation de cycliste sur autoroute;
5. cyclomotoriste ou cycliste se faisant remorquer par un véhicule;
6. transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs dépourvus de siège aménagé;
7. transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs en position dite amazone;
8. transport sur cycles ou cyclomoteurs d'un enfant de moins de cinq ans sans siège muni de courroie d'attache;

9. transport sur cycles ou cyclomoteurs de plus d'un passager.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les infractions mentionnées au présent article sont passibles du paiement d'amendes forfaitaires fixées dans l'annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.

En cas de commission de l'une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.

Article 258 Bis

[Décret n° 2022-631 du 3 août 2022]

Les infractions routières prévues aux articles 256, 257 et 258 peuvent donner lieu au paiement d'amendes forfaitaires dans les huit jours de leur notification.

Le paiement de l'amende forfaitaire n'est pas obligatoire pour le contrevenant.

Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.

La perception de l'amende forfaitaire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal sommaire destiné à l'autorité judiciaire compétente et à un reçu délivré séance tenante au contrevenant, extrait d'un carnet à souche d'un modèle établi par décret.

Le reçu de paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire peut également lui être notifié par la voie électronique conformément aux textes en vigueur.

Le produit des amendes forfaitaires en matière d'infractions routières est affecté au financement de la sécurité routière, à l'équipement des forces de l'ordre en véhicules et matériels de sécurité routière et au financement du Budget de l'Etat.

Les modalités de perception et la clé de répartition du produit des amendes forfaitaires sont fixées par décret.

Titre XIII

Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 259

Un délai de vingt-quatre mois est accordé aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé intervenant directement ou indirectement en matière de transport routier et plus généralement aux usagers des voies ouvertes à la circulation publique, à compter de sa publication, pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Article 260

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements, aux autorités administratives compétentes, de prescrire dans les limites de leurs pouvoirs, et lorsque l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent décret.

Toutefois, outre les mesures explicitement prévues par le décret pour lesquelles l'approbation du ministre chargé du Transport, routier et du ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité est requise, les mesures prises par les autorités administratives mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus en vertu de leur pouvoir de police de circulation sont

soumises à l'approbation du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité lorsqu'elles intéressent l'ensemble de leur département.

Article 261

Les dispositions de l'article 13 alinéa 2 et des articles 59 à 61 du présent décret ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.

Les articles 65 à 115 du chapitre 1 du titre III relatifs aux règles techniques ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine militaire et de l'aviation militaire, qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Les règles administratives prévues aux articles 116 à 128 du présent décret ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée de la marine militaire et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.

Les dispositions prévues aux articles 131 à 150 du présent décret ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires, lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

Article 262

Les dispositions des articles 75 à 78 du présent décret ne sont pas applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques.

Article 263

Présent décret abroge le décret n°64-212 du 26 mai 1964 portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.

Article 264

Le ministre des Transports, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l'Education nationale, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre des Infrastructures économiques, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de l'Economie numérique et de la Poste, le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat et le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie et des Finances assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution, du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire.

**Annexe au Décret N° 2022-631 du 3 Août 2022 Modifiant le Décret
N° 2016-864 du 3 Novembre 2016 Portant Règlementation de
l'Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique
(Montant des amendes forfaitaires)**

Infractions routières		Amendes en franc (CFA)
1.	Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale	2.000

Infractions routières		Amendes en franc (CFA)
2.	Refus de serrer à droite pour se laisser dépasser	5.000
3.	Chevauchement ou franchissement d'une limite de voie figurée par une ligne continue, lorsque cette ligne est seule ou lorsqu'elle est doublée d'une ligne discontinue, située à sa gauche par rapport au sens de marche du véhicule	5.000
4.	Vitesse excessive dans un cas où elle doit être réduite	5.000
5.	de 1 à 5 km/h sur la vitesse limite	2.000
	de 5 à 10 km/ sur la vitesse limite	3.000
	Dépassement des vitesses maximales réglementaires de 10 à 20 km/h sur la vitesse limite ou de plus de 20 km/h sur la vitesse limite	5.000 10.000
6	Croisement à gauche	2 000
7.	Dépassement à droite, lorsqu'il est interdit	10.000
8.	Dépassement effectué dans des conditions telles qu'il a gêné la circulation en sens inverse	10.000
9.	Dépassement effectué dans un virage, au sommet d'une côte et d'une façon générale, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante	10.000
10.	Dépassement entrepris lors de la traversée d'une voie ferrée non gardée ou d'une intersection de routes par un conducteur circulant sur une section de route à laquelle ne s'attache pas une priorité de passage	10.000

Infractions routières		Amendes en franc (CFA)
11.	Retour à droite prématuré après un dépassement	10.000
12.	Accélération de son allure par un conducteur sur le point d'être dépassé	5.000
13.	Non respect des règles de priorité	5.000
14.	Stationnement volontaire sur la chaussée, en un lieu où la visibilité est insuffisante, à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte, dans un virage ou à la sortie d'une porte cochère	5.000
15.	Défaut d'éclairage et de signalisation à l'avant et à l'arrière d'un véhicule en circulation, lorsque les conditions de visibilité rendent l'éclairage et la signalisation nécessaires	2.000
16.	Usage des feux de route lors du croisement d'un autre usager	2.000
17.	Défaut d'éclairage ou de signalisation à l'avant et à l'arrière d'un véhicule en stationnement la nuit sur la chaussée en un lieu dépourvu d'éclairage public	2.000
18.	Non-respect des signaux prescrivant l'arrêt	2.000
19.	Défaut de signalisation réglementaire, la nuit ou par temps de brouillard, de l'extrémité gauche d'un chargement dépassant l'arrière du véhicule	2.000
20.	Stationnement involontaire sur la chaussée sans avoir pris les mesures de pré-signalisation imposées	2.000

Infractions routières		Amendes en franc (CFA)
21.	Changement important de direction dangereux pour les autres usagers ou non signalé	5.000
22.	Circulation sur le trottoir ou sur l'accotement en marche normale	5.000
23.	Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, en marche normale	3.000
24.	Franchissement du terre-plein central, en marche normale	3.000
25.	Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions à la police du roulage	10.000
26.	Encombrement de la voie publique par un véhicule quelconque qui empêche ou diminue la liberté ou la sûreté de passage	5.000
27.	Conducteur d'un véhicule ne se tenant pas en état d'exécution commode pour exercer les manœuvres qui lui incombent	3.000
28.	Passager gênant par sa position les mouvements du conducteur	3.000
29.	Champ de vision du conducteur réduit par l'apposition d'objet non transparent sur les vitres	3.000
30.	Chargement d'une hauteur dépassant 4 mètres pouvant occasionner des dégâts	5.000
31.	Distance minimum de 50 m non respectée par des véhicules poids lourds se suivant à la même vitesse en dehors des agglomérations	2.000

Infractions routières		Amendes en franc (CFA)
32.	Non-respect du sens giratoire	2.000
33.	Dépassement effectué sur chaussée à double sens de circulation comportant plus de deux voies matérialisées avec emprunt de la voie située la plus à gauche	10.000
34.	Refus par un véhicule de grand gabarit de céder le passage aux véhicules de dimensions inférieures sur chaussée de largeur réduite	5.000
35.	Refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d'un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l'incendie annonçant son approche par les signaux réglementaires	5.000
36.	Non-respect du feu vert par un conducteur d'un ensemble de véhicules de plus de 14 m de long à un conducteur s'apprêtant à dépasser	5.000
37.	Non-respect de la priorité des matériels circulant sur voies ferrées	5.000
38.	Conducteur ne prenant pas les précautions nécessaires pour traverser un passage à niveau non gardé	5.000
39.	Usage abusif des signaux sonores	3.000
40.	Usage de nuit sans nécessité absolue d'avertisseur sonore	3.000
41.	Stationnement gênant la circulation ou entravant l'accès des immeubles riverains	5.000

Infractions routières		Amendes en franc (CFA)
42.	Descente d'un véhicule sans précaution	3.000
43.	Circulation de cavalier sur autoroute	3.000
44.	usage de passage réserve au service de sécurité	3.000
45.	Défaut de panneaux lumineux	5.000
46.	Panneaux non visibles de l'arrière à une distance de 150 mètres	5.000
47.	Chargement insuffisamment amarré débordant le contour extérieur du véhicule ou traînant sur le sol	5.000
48.	Circulation de véhicule à traction non mécanique sur autoroute	3.000
49.	Défaut de deux dispositifs de freinage pour tout cycle	3.000
50.	Défaut d'appareil avertisseur à tout cycle	2.000
51.	Usager ne circulant pas sur la catégorie de voie qui lui est affectée (piétons-cyclistes)	2.000
52.	Circulation de cycliste sur autoroute	2.000
53.	Cyclomotoriste ou cycliste se faisant remorquer par un véhicule	
54.	Transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs dépourvus de siège aménagé	3.000

Infractions routières		Amendes en franc (CFA)
55.	Transport de personnes sur cycles ou cyclomoteurs en position dite amazone	3.000
56.	Transport sur cycles ou cyclomoteurs d'un enfant de moins de cinq ans sans siège muni de courroie d'attache	2.000
57.	Transport sur cycles ou cyclomoteurs de plus d'un passager	2.000